Financira Europska unija NextGenerationEU

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

DEKOD

COGNITA
KNOWLEDGE SOLUTIONS PROVIDER

Sustav za e-učenje - pripreme za polaganje državnog ispita

Priručnik za polaznike programa e-učenja

Predmet: Službenički odnosi i službenička etika – II. razina

Ožujak 2025.

Sadržaj

Uvod 3
1. Popunjavanje radnih mjesta u državnim tijelima 4
1.1. Zapošljavanje u državnoj službi 5
1.2. Probni rad, služba na određeno vrijeme i polaganje državnog ispita 15
1.3. Premještaji, napredovanje i stavljanje državnih službenika na raspolaganje 23
2. Status državnih službenika 31
2.1. Prava i obveze državnih službenika 31
2.1.1. Poslovi, propisi, temeljna prava, temeljne dužnosti i način odlučivanja o pravima i obvezama, pravna zaštita i tijela nadležna za odlučivanje o pravima 31
2.1.2. Sustav ocjenjivanja, vrste i utjecaj ocjena na status državnih službenika 41
2.1.3. Programi izobrazbe, studijski dopust 44
2.1.4. Karakteristike sustava plaća državnih službenika 46
2.1.5. Radno vrijeme, odmori i dopusti 48
2.1.6. Kolektivni ugovor i zaštita dostojanstva državnih službenika 53
2.2. Odgovornost za povrede službene dužnosti 56
2.2.1. Lake i teške povrede službene dužnosti 56
2.2.2. Kazne za povrede službene dužnosti te posljedice kažnjavanja 59
2.2.3. Postupak zbog povrede službene dužnosti 60
2.2.4. Udaljenje iz službe 61
2.3. Odgovornost državnog službenika za štetu koju nanese državnom tijelu 63
2.4. Prestanak državne službe 64
3. Službenička etika 67
3.1. Etički standardi u državnoj službi 67
3.1.1. Načela postupanja 68
3.1.2. Etička načela 69
3.1.3. Pravila ponašanja 71
3.2. Pritužbe na ponašanje koje je protivno odredbama Etičkog kodeksa te tijela ovlaštena za postupanje po pritužbama 79
Popis pravnih izvora 85

Uvod

Kandidatima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita omogućeno je pohađanje programa e-učenja – pripreme za polaganje državnog ispita putem sustava za e-učenje.

Sustav za e-učenje razvijen je 2022. godine u sklopu projekta pod nazivom „Usluga razvoja sustava i programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026“.

Priručnik za polaznike programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita predstavlja dodatni materijal uz program e-učenja koji polaznicima programa omogućava lakše praćenje sadržaja e-učenja.[1]

1 Prva verzija Priručnika izrađena je u studenom 2022. godine u sklopu projekta pod nazivom „Usluga razvoja sustava i programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026“.

1. Popunjavanje radnih mjesta u državnim tijelima

Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se:

- zapošljavanjem
- napredovanjem
- premještajem ili
- rasporedom državnog službenika u skladu sa Zakonom.

Putem javnog natječaja obvezno je popunjavanje radnih mjesta za koja je to zakonom izrijekom propisano i kod prijma vježbenika.

Kod popunjavanja radnih mjesta osobama koje su na temelju ugovora o stipendiranju ili školovanju u obvezi raditi određeno vrijeme u državnoj službi ne primjenjuju se odredbe o zapošljavanju putem javnog natječaja. To znači da se navedene osobe se zapošljavaju bez provedbe javnog natječaja.

1.1. Zapošljavanje u državnoj službi

Zapošljavanje u državnoj službi provodi se u **Centraliziranom sustavu za zapošljavanje**.

Centralizirani sustav za zapošljavanje je informacijski sustav u kojem se planira zapošljavanje, objavljuju javni natječaji za prijam u državnu službu, podnose prijave na javni natječaj, provodi testiranje kandidata elektroničkim putem, pozivaju kandidati na intervju, objavljuju rješenja o prijmu u državnu službu, odnosno rješenja o izboru kandidata, vodi baza podataka o testiranim kandidatima te obavljaju drugi poslovi vezani za zapošljavanje u državnoj službi.

Centralizirani sustav za zapošljavanje dostupan je putem mrežnih stranica tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Javni natječaj za prijam u državnu službu te rješenja o prijmu u državnu službu i odluke o izboru kandidata objavljeni u Centraliziranom sustavu za zapošljavanje javno su dostupni.

Prema Zakonu o državnim službenicima zapošljavanje se provodi na tri načina: putem internog oglasa, zapošljavanjem iz baze kandidata za rad u državnoj službi i putem javnog natječaja.

Međutim, do 1. siječnja 2026. godine zapošljavanje u državnoj službi provodi se isključivo putem javnog natječaja, jer odredbe o internom oglasu i zapošljavanju iz baze kandidata za rad u državnoj službi stupaju na snagu i primjenjuju se tek od 1. siječnja 2026. godine.

Stoga se u ovom Priručniku daje prikaz postupka zapošljavanja u razdoblju do 1. siječnja 2026. godine.

- **Pretpostavke za zapošljavanje**

Postupak zapošljavanja može se pokrenuti ako:

a) postoji slobodno radno mjesto predviđeno pravilnikom o unutarnjem redu

b) je popunjavanje radnog mjesta predviđeno planom zapošljavanja u državnoj službi

c) su osigurana financijska sredstva.

Postupak zapošljavanja može se provesti neovisno o planu zapošljavanja u državnoj službi u slučaju:

a) prijma na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, a koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme donošenja plana zapošljavanja te radi zamjene duže vrijeme odsutnog državnog službenika

b) popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno odlaskom državnog službenika iz državnog tijela tijekom tekuće kalendarske godine ili u prosincu prethodne godine.

- **Plan zapošljavanja u državnoj službi i njegovo donošenje**

Planom zapošljavanja utvrđuju se potrebe zapošljavanja u državnim tijelima na neodređeno i određeno vrijeme, broj državnih službenika i radna mjesta u državnim tijelima koja se planiraju popuniti zapošljavanjem te se utvrđuje broj vježbenika.

Planom zapošljavanja u državnoj službi utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u državnim tijelima pripadnicima nacionalnih manjina i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja njihove zastupljenosti sukladno ustavnom zakonu kojim se uređuju prava nacionalnih manjina i posebnom zakonu.

Planom zapošljavanja u državnoj službi utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u državnom tijelu osoba s invaliditetom i planira zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu.

Plan zapošljavanja u državnu službu donosi se u pravilu za kalendarsku godinu, ali može se donijeti i za razdoblje od dvije ili tri godine.

Državna tijela pripremaju prijedlog plana zapošljavanja na temelju potreba službe i analize radne opterećenosti. Plan zapošljavanja priprema se u vrijeme pripreme državnog proračuna za sljedeću kalendarsku godinu. Plan zapošljavanja u državnoj službi može se dopuniti tijekom kalendarske godine na koju se odnosi.

Prijedlog plana dostavlja se na prethodnu suglasnost tijelu državne uprave nadležnom za financije i tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

Nakon dobivanja prethodne suglasnosti navedenih tijela, čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose (ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije) donosi **plan zapošljavanja u državnoj službi.**

Plan zapošljavanja u državnoj službi objavljuje se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u Centraliziranom sustavu za zapošljavanje.

- **Pravilnik o unutarnjem redu**

Postupak zapošljavanja i drugi načini popunjavanja radnih mjesta u državnoj službi mogu se provesti samo ako postoji slobodno radno mjesto predviđeno pravilnikom o unutarnjem redu.

Nazive radnih mjesta u državnoj službi, uvjete za raspored, klasifikaciju i vrednovanje radnih mjesta primjenom standardnih mjerila za klasifikaciju i vrednovanje utvrđuje Vlada uredbom.

Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se radna mjesta u državnom tijelu, potreban broj državnih službenika na svakom radnom mjestu i uvjeti za raspored, potrebne kompetencije te druga pitanja od značaja za organizaciju i način rada u državnom tijelu sukladno zakonu.

Pravilnik o unutarnjem redu donosi čelnik tijela.

Tijela državne uprave te uredi i druge stručne službe Vlade dužni su dostaviti prijedlog pravilnika o unutarnjem redu na prethodnu suglasnost tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose (prema važećim propisima, Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije).

Pravosudna tijela, stručna služba Državnog sudbenog vijeća i stručna služba Državnoodvjetničkog vijeća obvezno dostavljaju prijedlog pravilnika o unutarnjem redu na prethodnu suglasnost tijelu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa (prema važećim propisima, Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije).

Ured predsjednika Republike Hrvatske, stručne službe Hrvatskoga sabora, Ustavnog suda Republike Hrvatske, pučkog pravobranitelja, pravobranitelja za djecu, pravobranitelja za ravnopravnost spolova, pravobranitelja za osobe s invaliditetom te druga državna tijela koja se osnivaju za obavljanje državne službe dostavljaju doneseni pravilnik o unutarnjem redu tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose, ali za njegovo donošenje nije potrebna prethodna suglasnost navedenog tijela državne uprave.

U nastavku je opisan **način na koji se raspisuje i provodi postupak prijma u državnu službu putem javnog natječaja te koji su uvjeti i zapreke za prijam u državnu službu**.

➢ Raspisivanje i postupak provedbe javnog natječaja

✓ Raspisivanje i objava javnog natječaja za prijam u državnu službu

Javni natječaj za prijam u državnu službu za sva državna tijela raspisuje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose (Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije).

Javni natječaj za prijam u državnu službu objavljuje se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u Centraliziranom sustavu za zapošljavanje, a obavijest o tome objavljuje se na mrežnim stranicama državnog tijela koje zapošljava.

✓ Prijave na javni natječaj za prijam u državnu službu

Prijave na javni natječaj podnose se elektroničkim putem u Centralizirani sustav za zapošljavanje, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u Centraliziranom sustavu za zapošljavanje.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

➢ Uvjeti i zapreke za prijam u državnu službu

✓ Uvjeti za prijam u državnu službu

Prema Zakonu o državnim službenicima osoba koja se prima u državnu službu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) imati odgovarajuću razinu obrazovanja

b) imati radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, osim u slučaju prijma vježbenika

c) biti zdravstveno sposobna za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

d) imati hrvatsko državljanstvo, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

U državnu službu može se primiti državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije koji zna hrvatski jezik i latinično pismo.

U državnu službu može se primiti državljanin treće zemlje, uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, ako zna hrvatski jezik i latinično pismo i ima odobren boravak na temelju kojeg može raditi bez dozvole za boravak i rad, sukladno posebnom zakonu.

Stranci, odnosno osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo, ne mogu se primiti u državnu službu na poslove iz djelokruga državnog tijela utvrđene Ustavom Republike Hrvatske, zakonom ili drugim propisom.

Osim prethodno navedenih uvjeta za prijam u državnu službu, posebnim zakonom, uredbom ili pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela mogu se propisati potrebne kompetencije i drugi uvjeti za prijam u državnu službu i raspored na radno mjesto (npr. vozačka dozvola B kategorije, znanje stranog jezika, određene licence, certifikati i dr.)

Na što se odnosi **radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kao uvjet za prijam u državnu službi i raspored na radno mjesto?**

U smislu Zakona o državnim službenicima, to je radno iskustvo ostvareno u državnoj službi ili u radnom odnosu izvan državne službe, u istoj razini obrazovanja i struci koja je uvjet za raspored na radno mjesto.

Pored toga, **radno iskustvo na odgovarajućim poslovima uključuje i sljedeće**:

- vrijeme obavljanja poslova u državnom tijelu od strane pružatelja stručnih usluga izvan državne službe na temelju ugovora o djelu u skladu s člankom 5. Zakona o državnim službenicima i

- vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Prilikom prijma u državnu službu, valja voditi računa postoje li zapreke za zapošljavanje pojedinih osoba.

✓ **Zapreke za prijam u državnu službu**

Zakonom o državnim službenicima propisano je da se **u državnu službu ne može primiti osoba**:

- **protiv koje se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti ili koja je proglašena krivom za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodi po službenoj dužnosti**, osim za kazneno djelo koje se odnosi na sigurnost prometa pod uvjetom da za to kazneno djelo nije osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora

- **kojoj je prestala državna služba zbog teške povrede službene dužnosti**, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe

- **kojoj je prestala državna služba izvanrednim otkazom**, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe

- **kojoj je prestala državna služba zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu**, u razdoblju od dvije godine od prestanka državne službe

- **kojoj je prestala državna služba jer je ocijenjena ocjenom „ne zadovoljava“,** u razdoblju od dvije godine od prestanka državne službe

- **kojoj je odlukom službeničkog suda izrečena zabrana prijma u državnu službu**, u razdoblju za koje je zabrana izrečena.

Mogu li se državni dužnosnici rasporediti na mjesta državnih službenika?

U skladu s člankom 55. Zakona o državnim službenicima, državni dužnosnici ne mogu se rasporediti na radna mjesta državnih službenika, bez prethodno provedenog postupka zapošljavanja u državnu službu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Mogućnost rasporeda državnog dužnosnika na radno mjesto državnog službenika predviđena je npr. Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Tim Zakonom propisano je da državni dužnosnik koji nije ponovno imenovan na dužnost koju je obnašao ili drugu dužnost, a koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen u državnom tijelu na neodređeno vrijeme, ima pravo rasporeda odnosno povratka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja dužnosti ili druge odgovarajuće poslove, bez provedbe javnog natječaja.

Na koji način se provodi postupak javnog natječaja?

- **Provedba postupka javnog natječaja**

U ovoj lekciji zanima nas što se događa nakon objave javnog natječaja, odnosno na koji se način provodi postupak javnog natječaja i obavlja izbor kandidata za prijam u državnu službu.

Izboru kandidata u postupku javnog natječaja prethodi testiranje i intervjuu.

Testiranje kandidata sastoji se od provjere kompetencija potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U Centraliziranom sustavu za zapošljavanje provodi se testiranje kompetencija koje je moguće provjeriti elektroničkim putem, a testiranje ostalih kompetencija, koje se ne mogu provjeriti elektroničkim putem, provodi se na odgovarajući način u državnom tijelu koje zapošljava.

Tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose nadležno je za razvoj i provedbu postupka testiranja u Centraliziranom sustavu za zapošljavanje, a čelnik tog tijela imenuje osobe za razvoj i izradu materijala za testiranje kandidata.

Rezultati testiranja unose se u Centralizirani sustav za zapošljavanje.

Rezultati provjere kompetencija vode se u Centraliziranom sustavu za zapošljavanje i vrijede tri godine od provedenog testiranja i mogu se koristiti u drugim postupcima i načinima zapošljavanja. Kandidatu kojem su provjerene odgovarajuće kompetencije u prethodnom razdoblju od tri godine, ne moraju se ponovno testirati iste kompetencije u drugim postupcima zapošljavanja, ali kandidat ima pravo zatražiti ponovno testiranje kompetencija te mu se u obzir uzima rezultat ostvaren na posljednjem testiranju.

- ✓ **Intervju**

Za kandidate koji su ostvarili najbolje rezultate na testiranju provjerava se ispunjavanje formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Ako navedeni kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na intervju. Broj kandidata koji se poziva na intervju propisat će Vlada uredbom kojom se detaljnije uređuje postupak zapošljavanja. Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja dostavlja se obavijest da se ne smatraju kandidatima u postupku.

Intervju provodi komisija čije članove imenuje čelnik državnog tijela koje provodi zapošljavanje.

- ✓ **Izbor kandidata**

Izbor kandidata u postupku javnog natječaja obavlja se između kandidata koji su postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i intervjuu, a ako je provedeno psihološko testiranje, pri izboru kandidata uzet će se u obzir i psihološka procjena kandidata.

Izbor kandidata obavlja se **najkasnije u roku od tri mjeseca** od dana objave javnog natječaja, a rok se može produžiti u slučaju popunjavanja radnih mjesta kod kojih je propisana obvezna sigurnosna provjera, za vrijeme trajanja sigurnosne provjere.

- ➢ **Rješenje o prijmu u državnu službu i rješenje o rasporedu na radno mjesto**

- ✓ **Rješenje o prijmu u državnu službu**

Čelnika državnog tijela koje zapošljava donosi rješenje o prijmu u državnu službu kandidata izabranog u postupku zapošljavanja.

Rješenje o prijmu u državnu službu može donijeti i službena osoba u čijem je opisu poslova rješavanje o tome u skladu s propisima o ustrojstvu državnih tijela.

Rješenje o prijmu u državnu službu dostavlja se svim kandidatima javnom objavom na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Dakle, nema obveze dostaviti kandidatima rješenja o prijmu u državnu službu putem osobne dostave. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave rješenja.

Javno objavljeno rješenje uklanja se s mrežnih stranica nakon isteka roka od šest mjeseci od dana njegove objave

Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat koji je pristupio testiranju može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

✓ **Rješenje o rasporedu na radno mjesto**

Po izvršnosti rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.

U rješenju o rasporedu na radno mjesto navode se sljedeći podaci:

- podaci o kandidatu primljenom u državnu službu (ime i prezime, OIB, razina obrazovanja i struka, ukupni radni staž, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima)

- radno mjesto na koje se raspoređuje

- vrijeme trajanja službe

- trajanje probnog rada

- datum početka rada

- podaci o plaći

- podatak o položenom državnom ispitu odnosno obvezi polaganja državnog ispita propisane razine za radno mjesto na koje se raspoređuje i rok za polaganje državnog ispita, ako ga nije položio te

- podatak o drugim obvezama propisanima posebnim zakonima.

Osoba primljena u državnu službu **postaje državni službenik danom početka rada**. Dan početka rada utvrđen rješenjem o rasporedu na radno mjesto može se odgoditi zbog opravdanih razloga, ali najduže za tri mjeseca, o čemu se donosi posebno rješenje.

Ako osoba primljena u državnu službu ne počne raditi onog dana koji je određen rješenjem odnosno u slučaju odustanka izabranog kandidata od prijma u državnu službu, može se obaviti izbor između preostalih kandidata koji su na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu) ostvarili najbolje rezultate. Ako nema kandidata koji su zadovoljili na intervjuu, može se provesti novi intervju s drugim kandidatima koji su zadovoljili na testiranju i ispunjavaju uvjete za to radno mjesto.

- **Obustava postupka javnog natječaja**

Postupak javnog natječaja **obustavit će se** u slučajevima:

a) kada se u roku određenom javnim natječajem nije prijavio nijedan kandidat

b) kada prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam i raspored na radno mjesto

c) kada kandidati nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju ili intervjuu ili

d) kada je na psihološkoj procjeni utvrđeno da kandidati nemaju sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Postupak javnog natječaja **može se obustaviti** zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja javnog natječaja (npr. ukidanje državnog tijela, ukidanje radnog mjesta nakon promjene unutarnjeg ustrojstva državnog tijela i dr.).

Obavijest o obustavi postupka javnog natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u Centraliziranom sustavu za zapošljavanje i na mrežnim stranicama državnog tijela koje zapošljava.

1.2. Probni rad, služba na određeno vrijeme i polaganje državnog ispita

- **Probni rad**

Prijam u državnu službu je u pravilu na neodređeno vrijeme, uz **obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, osim kod prijma vježbenika.**

Za vježbenike probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci.

Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene razine i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od 12 mjeseci.

Vježbenici mogu pristupiti polaganju državnog ispita najranije tri mjeseca prije isteka probnoga rada.

Probni rad (kako službenika s radnim iskustvom tako i vježbenika) **produžit će** se za vrijeme korištenja plaćenog dopusta, privremene nesposobnosti za rad odnosno za vrijeme korištenja rodiljnog, očinskog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta sukladno posebnom zakonu.

Vježbenik se za vrijeme probnoga rada osposobljava za samostalni rad za obavljanje poslova određenoga radnog mjesta, a može se radi osposobljavanja uputiti i na rad u druge ustrojstvene jedinice istog ili drugog državnog tijela.

Čelnik tijela **imenuje mentora** vježbeniku koji daje upute i smjernice vježbeniku u vezi s poslovima radnog mjesta na koje je raspoređen.

Trajanje probnog rada navedeno je u tablici u nastavku:

Osoba koja se prima u službu	**Trajanje probnog rada**
Vježbenik	12 mjeseci
Osoba s radnim iskustvom	3 mjeseca
Osoba primljena u državnu službu na određeno vrijeme u predvidivom trajanju službe od najmanje šest (6) mjeseci	2 mjeseca

Naposljetku, pogledajmo **kako se ocjenjuju službenici na kraju probnog rada**. Ocjena može biti „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“.

- Ocjena **„zadovoljava“** daje se u slučaju kada se na temelju rada i pokazanog znanja i učinkovitosti državnog službenika može očekivati da će službenik i dalje uspješno izvršavati poslove radnog mjesta.

- Ocjena **„ne zadovoljava“** daje se u slučaju kada se na temelju rada, pokazanog znanja i učinkovitosti državnog službenika ne može očekivati da će službenik uspješno obavljati poslove radnog mjesta po isteku probnog rada.

Ako službenik nije zadovoljio na probnom radu, donosi se **rješenje kojim mu se otkazuje državna služba**. To rješenje se donosi najkasnije **u roku od 15 dana od isteka probnog rada**.

Izvan tog roka ne može se donijeti rješenje o prestanku državne službe otkazom.

- **Državna služba na određeno vrijeme**

Iako je prijam u državnu službu u pravilu na neodređeno vrijeme, postoje okolnosti kada prijam u državnu službu može biti i na određeno vrijeme.

Osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme iz sljedećih razloga:

- **radi obavljanja privremenih poslova** ili **poslova čiji se opseg privremeno povećao** ili

- **radi zamjene duže vrijeme odsutnoga državnog službenika**.

U tim slučajevima osobe se mogu primiti u državnu službu dok traju privremeni poslovi ili poslovi čiji se opseg privremeno povećao, odnosno do povratka odsutnoga državnog službenika.

Državna služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najviše godinu dana.

Osoba se može primiti u državnu službu na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao u trajanju dužem od godinu dana, i to:

- radi potrebe rada na projektu koji se financira iz fondova ili programa Europske unije, Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, Norveškog financijskog mehanizma ili Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, za vrijeme trajanja projekta ili programa

- radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske ili obavljanja poslova državnog službenika privremeno upućenog na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza, do izvršenja međunarodnih obveza

- radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje obveza iz posebnih programa Vlade, do izvršenja tih obveza.

U ovom slučaju Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom određuje o kojim se poslovima radi te utvrđuje njihovo trajanje u skladu s nacionalnim programom, strategijom ili akcijskim planom za pojedino područje.

Popis radnih mjesta i broj državnih službenika koji se primaju u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske ili obveza iz posebnih programa Vlade utvrdit će odlukom državno tijelo, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za financije, a za preuzete međunarodne obveze i ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove.

Prilikom prijma u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, državnog službenika se raspoređuje na odgovarajuće radno mjesto iz pravilnika o unutarnjem redu, pod uvjetom da je radno mjesto popunjeno punim brojem izvršitelja utvrđenim pravilnikom o unutarnjem redu.

Ako je u trenutku primanja u državnu službu na određeno vrijeme moguće predvidjeti da će služba trajati najmanje šest (6) mjeseci, propisuje se obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Postoji iznimka kada za popunjavanje slobodnog radnog mjesta na određeno vrijeme nije potrebno provesti postupak zapošljavanja odnosno objaviti javni natječaj.

Za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijem odsutnog službenika ne mora se provesti postupak zapošljavanja ako u državnom tijelu ima državnih službenika primljenih u državnu službu na određeno vrijeme koji ispunjavaju uvjete za to radno mjesto.

I za kraj, ali vrlo značajno – **<u>državna služba na određeno vrijeme ne može postati državna služba na neodređeno vrijeme.</u>**

U prethodnoj lekciji naučili smo da se u rješenju o rasporedu na radno mjesto navodi i podatak o tome je li kandidat koji je primljen u državnu službu prethodno već položio državni ispit. Ako ga nije položio, u rješenju se navodi da je dužan položiti državni ispit i u kojem roku, kao i koja je razina državnog ispita propisana za radno mjesto na koje je raspoređen. Ostatak ove lekcije posvećen je obvezi, postupku i načinu polaganja državnog ispita.

➢ Državni ispit

U ovoj lekciji bavimo se sljedećim temama koje se tiču državnog ispita:

- obveza polaganja državnog ispita
- razine državnog ispita i
- neizvršenje obveze polaganja državnog ispita.

Obveza polaganja državnog ispita

Temeljno je pravilo da je državni službenik dužan položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije **u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi**. U prethodnoj lekciji naučili smo da je dan početka rada u državnoj službi utvrđen u rješenju o rasporedu na radno mjesto.

Međutim, osim ovog temeljnog pravila, **postoje i drugačiji rokovi za polaganje državnog ispita i to za službenike koji su primljeni na određeno vrijeme te službenike koji se tijekom službe raspoređuju na radno mjesto koje zahtijeva položen državni ispit više razine**. Pogledajmo kako to izgleda u tablici u nastavku.

Osnova za polaganje državnog ispita	**Rok za polaganje državnog ispita**
Raspored ili premještaj na radno mjesto službenika s položenim državnim ispitom niže razine od propisane za to radno mjesto	Polaganje državnog ispita propisane razine (II. razine) u roku od šest (6) mjeseci od dana rasporeda ili premještaja na radno mjesto
Prijam u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana	U roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi
Prijam u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana ili kraćem trajanju	Mogućnost polaganja državnog ispita po obavljenom probnom radu

Iznimka od obveze polaganja državnog ispita odnosi se na državne službenike koji imaju položen pravosudni ispit. Navedeni službenici nemaju obvezu polaganja državnog ispita.

Državni službenik **može pristupiti polaganju državnog ispita najviše tri puta za svaku razinu.**

Razine državnog ispita

Državni ispit polaže se za I. ili II. razinu, ovisno o razini obrazovanja koja je uvjet za raspored na radno mjesto.

Državni ispit I. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završena srednja škola.

Državni ispit II. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završen sveučilišni odnosno stručni diplomski studij, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili završen sveučilišni odnosno stručni prijediplomski studij.

Postupak i način polaganja državnog ispita

Razvoj i provedba polaganja državnog ispita je u nadležnosti tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Čelnik tog tijela imenuje osobe za razvoj i izradu ispitnih materijala na temelju kojih će se provesti državni ispit **pisanim ispitivanjem**.

Postupak i način polaganja državnog ispita, razvoj i izradu ispitnih materijala, izdavanje uvjerenja o položenom državnom ispitu i vođenje elektroničkog očevidnika o polaganju državnog ispita propisuje pravilnikom čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose (sada je to ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije). Stoga su navedena pitanja uređena Pravilnikom o polaganju državnog ispita.

U skladu s navedenim Pravilnikom, svi postupci koji se odnose na prijavu na državni ispit, obradu prijave, organizaciju i provedbu državnog ispita i izdavanje uvjerenja o položenome državnom ispitu provode se elektroničkim putem, u Aplikaciji za državni ispit (ADI sustav). U navedenom sustavu svi službenici s obvezom polaganja državnog ispita taj ispit polažu elektroničkim putem.

Obavijest o polaganju državnog ispita i troškovi polaganja ispita

Odlučivanje o osnovanosti zahtjeva za polaganje državnog ispita je upravna stvar. Obavijest o mjestu, danu i vremenu polaganja državnog ispita dostavlja se kandidatima javnom objavom na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Dostava obavijesti svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Troškove prvog polaganja državnoga ispita snosi državno tijelo koje državnog službenika uputi na polaganje. Troškove drugog i trećeg polaganja državnog ispita snosi državni službenik.

Neizvršenje obveze polaganja državnog ispita

Što se događa ako službenik ne uspije položiti državni ispit ili mu ne pristupi?

Državnom službeniku primljenom u državnu službu na neodređeno vrijeme ili državnom službeniku koji je primljen je u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana, a koji ne položi državni ispit u propisanom roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi, **državna služba prestaje istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.**

Državni službenik s položenim državnim ispitom niže razine od razine propisane za radno mjesto na koje se raspoređuje ili premješta, a koji ne položi državni ispit II. razine u propisanom roku od šest (6) mjeseci od dana rasporeda ili premještaja na radno mjesto, rasporedit će se na radno mjesto za koje ispunjava uvjete i ima položen državni ispit I. razine. Ako nema slobodnog radnog mjesta na koje se navedeni državni službenik može rasporediti, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o državnim službenicima o stavljanju državnog službenika na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

Produženje roka za polaganje državnog ispita

Državni službenik može podnijeti zahtjev za **produženje roka za polaganje državnog ispita** iz sljedećih razloga:

- zbog privremene nesposobnosti za rad
- zbog korištenja rodiljnog, očinskog ili roditeljskog dopusta
- zbog drugog opravdanog razloga.

U navedenim slučajevima rok za polaganje državnog ispita produžit će se na zahtjev službenika za onoliko vremena koliko je trajala privremena nesposobnost za rad, rodiljni, očinski ili roditeljski dopust.

Zahtjev za produženje roka za polaganje državnog ispita državni službenik može podnijeti čelniku tijela u kojem je zaposlen, najkasnije do isteka roka za polaganje državnog ispita. Na temelju podnesenog zahtjeva donosi se u upravnom postupku posebno rješenje o produženju roka za polaganje državnog ispita.

Državnom službeniku koji je primljen u državnu službu na određeno vrijeme, rok za polaganje državnog ispita može se produžiti najduže do isteka roka na koji je primljen u državnu službu.

1.3. Premještaji, napredovanje i stavljanje državnih službenika na raspolaganje

Ova lekcija objasnit će kako se radna mjesta u državnoj službi mogu popuniti putem **premještaja i napredovanja**.

- **Premještaj državnog službenika**

Državni službenik može **po potrebi službe** biti premješten na drugo radno mjesto **u istom državnom tijelu**, u istom ili drugom mjestu rada, **ali samo na radno mjesto** za koje je propisana **ista razina obrazovanja i potrebno radno iskustvo u jednakom trajanju.**

Prema Zakonu o državnim službenicima, državni službenik ne može biti premješten po potrebi službe na radno mjesto za koje je propisana niža razina obrazovanja ili propisano radno iskustvo u kraćem trajanju.

Iznimno, državni službenik može, uz njegovu suglasnost, biti premješten na radno mjesto za koje je propisano radno iskustvo u kraćem trajanju.

Rješenje o premještaju po potrebi službe **temelji se na slobodnoj ocjeni čelnika tijela** o potrebi da se državni službenik premjesti s jednog radnog mjesta na drugo, a osobito u slučajevima:

- popunjavanja upražnjenog radnog mjesta čiji se poslovi moraju obavljati bez prekida;
- potrebe povećanja broja izvršitelja zbog povećanog opsega posla,
- bolje organizacija rada
- potrebe za angažiranjem drugog državnog službenika na određenom radnom mjestu radi pravodobnog i efikasnijeg obavljanja određenih poslova i zadataka.

Potreba službe mora biti obrazložena, odnosno moraju biti navedeni razlozi zbog kojih se službenik premješta s jednog radnog mjesta na drugo. .

Državnog službenika ne može se premjestiti bez njegove suglasnosti iz jednog u drugo mjesto rada, koje je **udaljeno više od 50 kilometara od mjesta stanovanja** službenika, **ako bi se** premještajem bitno pogoršale njegove obiteljske prilike.

Žalba protiv rješenja o premještaju ne odgađa izvršenje premještaja (**žalba nema odgodni učinak)**.

Osiguranje smještaja u slučaju premještaja u drugo mjesto rada

Kada se službenika premješta na drugo radno mjesto koje je udaljeno više od 100 kilometara od mjesta njegovog stanovanja mora se osigurati odgovarajući smještaj za njega i njegovu obitelj. Ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, državno tijelo dužno je taj smještaj osigurati najkasnije u roku od šest (6) mjeseci i snositi troškove smještaja.

Do osiguranja uvjeta za smještaj službenika i njegove obitelji, premješteni službenik ima pravo na **naknadu povećanih troškova** zbog odvojenog života od obitelji, kao i **naknadu troškova putovanja** u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora, državnih blagdana i neradnih dana određenih zakonom. Jednako tako, navedeni službenik ima pravo na naknadu **stvarnih troškova preseljenja**.

Trajni i privremeni premještaj

Državnog službenika u pravilu se premješta **po potrebi službe** na neodređeno vrijeme (trajni premještaj).

Iznimno, državnog službenika može se premjestiti po potrebi službe na određeno vrijeme (privremeni premještaj) radi:

- zamjene duže vrijeme odsutnog državnog službenika
- obavljanja privremenih poslova
- obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Privremeni premještaj traje do povratka odsutnog državnog službenika kojeg premješteni državni službenik zamjenjuje, a u slučaju premještaja radi obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, dok traju ti poslovi, a najduže godinu dana.

Za vrijeme privremenog premještaja državni službenik ima pravo na plaću koja je za njega povoljnija.

- ✓ **Privremeni premještaj državnog službenika izvan državnog tijela u kojem je zaposlen**

Kada to zahtijevaju potrebe službe, državni službenik može biti privremeno premješten u drugo državno tijelo, upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno javnu službu na radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete.

Za navedeni premještaj potreban je prethodni pisani sporazum čelnika tijela, odnosno javne službe. U sporazumu se navodi vrijeme na koje se državni službenik premješta. Kod privremenog premještaja državni službenik ima pravo na plaću koja je za njega povoljnija, a

sva prava iz službe ostvaruje u državnom tijelu iz kojeg je privremeno premješten.

Za vrijeme privremenog premještaja državno tijelo iz kojeg je službenik premješten ima pravo na povrat sredstava za plaću službenika od tijela odnosno javne službe u koju je službenik premješten.

- ✓ **Privremeni premještaj službenika iz jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili javne službe u državno tijelo**

Kada to zahtijevaju potrebe službe, službenik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenik iz javne službe može biti privremeno premješten na radno mjesto u državnoj službi za koje ispunjava propisane uvjete.

Za navedeni premještaj potreban je prethodni pisani sporazum čelnika tijela, odnosno javne službe. U sporazumu se navodi vrijeme na koje se službenik premješta.

Kod privremenog premještaja službenik ima pravo na plaću koja je za njega povoljnija, a za vrijeme privremenog premještaja službenik ostvaruje sva prava iz službe u tijelu odnosno javnoj službi iz koje je privremeno premješten.

Za vrijeme privremenog premještaja tijelo odnosno javna služba iz koje je službenik premješten ima pravo na povrat sredstava za plaću službenika od državnog tijela u koje je službenik premješten.

- ✓ **Premještaj u prijelaznom razdoblju**

U prijelaznom razdoblju do 1. siječnja 2026. godine, državnog službenika može se trajno premjestiti po potrebi službe u **drugo državno tijelo,** upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili javnu službu, na radno mjesto za koje ispunjava uvjete.

Također, **u prijelaznom razdoblju do 1. siječnja 2026. godine,** kada to zahtijevaju potrebe službe, službenik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili javne službe iznimno može biti premješten na radno mjesto u državnoj službi za koje ispunjava propisane uvjete.

Pogledajmo sada što se događa s državnim službenicima kada dolazi do **ukidanja državnog tijela, promjene djelokruga državnog tijela ili ukidanja radnog mjesta službenika** te kako se službenici **raspoređuju na radna mjesta nakon donošenja pravilnika o unutarnjem redu**.

- **Raspolaganje**

Do potrebe za institutom stavljanja službenika na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske dolazi u sljedećim slučajevima:

- kada se ukine državno tijelo uz preuzimanje poslova tog tijela u drugo državno tijelo
- kada se ukine državno tijelo i svi poslovi koje je obavljalo
- kada dio poslova državnog tijela prelazi u djelokrug drugog državnog tijela
- kada se ukidaju pojedine ustrojstvene jedinice državnog tijela ili pojedina radna mjesta u državnom tijelu ili smanjuje potreban broj izvršitelja na pojedinim radnim mjestima u pravilniku o unutarnjem redu.

Ukidanje državnog tijela uz preuzimanje poslova tog tijela u drugo državno tijelo

Ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, državno tijelo koje preuzima poslove ukinutog tijela preuzima i državne službenike ukinutog tijela. Pogledajmo daljnji postupak u koracima:

a. Preuzeti službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali u ukinutom državnom tijelu, odnosno druge poslove po nalogu čelnika tijela dok se ne donese pravilnik o unutarnjem redu i službenici rasporede na radna mjesta prema tom pravilniku. Do tada preuzeti službenici ostvaruju pravo na plaću i ostala prava iz službe prema dotadašnjim rješenjima.

b. Preuzeti državni službenici koji se po donošenju pravilnika o unutarnjem redu ne mogu rasporediti, jer nema slobodnih radnih mjesta za koje ispunjavaju stručne i druge uvjete za raspored, stavljaju se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

Rok za donošenje rješenja o rasporedu na radna mjesta ili rješenja o stavljanju na raspolaganje Vladi: dva (2) mjeseca od dana stupanja na snagu novog pravilnika o unutarnjem redu.

Ukidanje državnog tijela i svih poslova tog tijela

Kad se ukine državno tijelo, a poslove tog tijela ne preuzima neko drugo državno tijelo, službenike ukinutog tijela preuzima tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Preuzeti službenici stavljaju se na raspolaganje Vladi rješenjem čelnika tijela koje ih je preuzelo.

Rok za donošenje rješenja o stavljanju na raspolaganje: mjesec dana od preuzimanja službenika ukinutog tijela.

Promjena djelokruga državnog tijela

U ovom slučaju jedno državno tijelo preuzima dio poslova iz djelokruga drugog tijela. Tada državno tijelo koje je preuzelo dio poslova drugog tijela preuzima i službenike koji su zatečeni na preuzetim poslovima. U tom slučaju, na preuzete službenike primjenjuju se odredbe koje smo prethodno objasnili, a tiču se ukidanja državnog tijela čije poslove i službenike preuzima drugo državno tijelo.

U zadnjem dijelu ove lekcije bavimo se postupkom koji slijedi nakon donošenja pravilnika o unutarnjem redu.

Raspored službenika i stavljanje na raspolaganje po donošenju pravilnika o unutarnjem redu

Pravilnik o unutarnjem redu donosi se na temelju novog akta o unutarnjem ustrojstvu (za tijela državne uprave to je uredba o unutarnjem ustrojstvu) te se službenici raspoređuju na radna mjesta prema potrebama službe i stručnom znanju. Državni službenik mora ispunjavati uvjete za raspored na radno mjesto.

Državnog službenika ne može se rasporediti bez njegove suglasnosti u drugo mjesto rada koje je udaljeno od mjesta njegovog stanovanja više od 50 kilometara, ako bi se premještajem bitno pogoršale njegove obiteljske prilike.

Ako se u skladu s uredbom o unutarnjem ustrojstvu državnog tijela ukidaju pojedine ustrojstvene jedinice tog tijela, pojedina radna mjesta u državnom tijelu ili se smanjuje potreban broj izvršitelja na pojedinim radnim mjestima, službenici koji su do tada bili raspoređeni na ta radna mjesta, odnosno u ustrojstvene jedinice koje se ukidaju, raspoređuju se na druga radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete. Ako takvih radnih mjesta nema, donosi se rješenje o stavljanju na raspolaganje.

Rok za donošenje rješenja o rasporedu na radno mjesto odnosno rješenja o stavljanju na raspolaganje Vladi: dva (2) mjeseca od dana stupanja na snagu novog pravilnika o unutarnjem redu. Protiv rješenja o rasporedu odnosno stavljanju na raspolaganje Vladi može se žaliti službenik na koga se rješenje odnosi, a **žalba ne odgađa izvršenje rješenja**.

Do donošenja spomenutih rješenja, službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po pisanom nalogu čelnika tijela ili osobe koju on za to ovlasti, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Podaci o službenicima koji se stavljaju na raspolaganje moraju se unijeti **Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama u roku od 24 sata od dana izvršnosti rješenja** o stavljanju službenika na raspolaganje.

Dužina i tijek roka raspolaganja Vladi računaju se prema općim propisima o radu koji se odnose na dužinu i tijek otkaznog roka, a za određivanje dužine raspolaganja uzima se u obzir neprekidni radni staž u državnim tijelima Republike Hrvatske.

Prava i obveze državnog službenika stavljenog na raspolaganje Vladi

Za vrijeme trajanja raspolaganja državni službenik:

- ostvaruje pravo na plaću u visini plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio stavljanju na raspolaganje
- dužan je obavljati poslove po nalogu čelnika tijela ili osobe koju on za to ovlasti, u skladu s razinom obrazovanja
- ostvaruje pravo na plaću i druga prava iz službe u državnom tijelu u kojem je doneseno rješenje o stavljanju na raspolaganje.

Istekom roka raspolaganja službeniku prestaje služba po sili zakona te ima pravo na otpremninu najmanje u visini utvrđenoj općim propisima o radu. Za određivanje visine otpremnine računa se neprekidni radni staž u državnim tijelima Republike Hrvatske.

Ako je službeniku **utvrđeno smanjenje radne sposobnosti,** raspoređuje se na radno mjesto za koje ispunjava uvjete u skladu s preostalom radnom sposobnošću. Ako u državnom tijelu u kojem radi nema takvog mjesta, odgovarajuće se primjenjuju odredbe o stavljanju državnih službenika na raspolaganje Vladi.

U zadnjem dijelu lekcije upoznat ćemo se s mogućnostima i načinima napredovanja državnih službenika.

- **Napredovanje u državnoj službi**

Napredovanje u državnoj službi ostvaruje se rasporedom državnog službenika na više radno mjesto.

Napredovanje u državnoj službi može biti **redovito ili izvanredno.**

Redovito napredovanje

Državni službenik može redovito napredovati u državnoj službi ako:

- je za prethodnu kalendarsku godinu ocijenjen ocjenom „uspješan“ ili višom ocjenom (u odlučivanju o napredovanju uzima se ocjena za **prethodnu kalendarsku godinu**, a ne prethodno dobivena ocjena).

- postoji slobodno radno mjesto propisano u pravilniku o unutarnjem redu na koje se službenik može rasporediti i

- ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto.

Izvanredno napredovanje

Ova vrsta napredovanja primjenjuje se na državne službenike koji se raspoređuju na radno mjesto za koje je propisana viša razina obrazovanja, ako službenici ne ispunjavaju uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ali ispunjavaju ostale uvjete za redovito napredovanje.

Za izvanredno napredovanje propisani su sljedeći uvjeti:

- službenik mora ispunjavati uvjete za redovito napredovanje, osim potrebnog radnog iskustva na odgovarajućim poslovima koje je uvjet za raspored na radno mjesto - na poslovima niže razine obrazovanja u državnim tijelima službenik mora ima dvostruko više radnog iskustva od radnog iskustva koje je propisano kao uvjet za raspored na radno mjesto na koje se u postupku napredovanja raspoređuje

- službenik mora u istom državnom tijelu raditi neprekidno dvije godine.

Državni službenik ne može izvanredno napredovati na rukovodeće radno mjesto.

2. Status državnih službenika

2.1. Prava i obveze državnih službenika

2.1.1. Poslovi, propisi, temeljna prava, temeljne dužnosti i način odlučivanja o pravima i obvezama, pravna zaštita i tijela nadležna za odlučivanje o pravima

- **Poslovi državnih službenika i namještenika**

Poslove u državnim tijelima obavljaju državni službenici i namještenici.

Državni službenici su osobe koje u državnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela.

Državni službenici su i osobe koje u državnim tijelima obavljaju informatičke poslove, opće i administrativne poslove, planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove i slične poslove.

Namještenici su osobe koje u državnim tijelima rade na pomoćno-tehničkim poslovima i ostalim poslovima čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela.

- **Propisi kojima se uređuju prava, obveze i odgovornost državnih službenika i namještenika**

Prava, obveze i odgovornost državnih službenika uređuju se zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.

Na pitanja koja nisu uređena Zakonom o državnim službenicima ili posebnim zakonom, uredbama Vlade Republike Hrvatske, ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona ili kolektivnim ugovorom, primjenjuju se opći propisi o radu.

- **Temeljna prava državnih službenika**

Temeljna prava državnih službenika su:

1. Pravo na rad u prikladnim uvjetima
2. Pravo na plaću i druga materijalna prava
3. Pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti napredovanja
4. Pravo na zaštitu od neopravdanog premještaja ili udaljenja s radnog mjesta
5. Pravo na kandidiranje na izborima
6. Pravo na predstavku i pritužbu
7. Pravo na zaštitu službenika koji prijavi sumnju na korupciju

Državnom službeniku moraju biti osigurani zdravi uvjeti rada, bez izlaganja okolnostima koje bi mogle ugroziti njegovo zdravlje ili sigurnost. Također državni službenik ima pravo na zaštitu fizičkog i moralnog integriteta prilikom obavljanja službenih dužnosti.

Državni službenici imaju pravo na jednaku plaću za jednak rad, odnosno rad jednake vrijednosti. Plaće i druga materijalna prava državnih službenika uređuju se posebnim zakonom, dok se kolektivnim ugovorom mogu urediti materijalna i druga prava državnih službenika.

Čelnik državnog tijela i nadređena osoba dužni su pravedno i jednako postupati prema svim državnim službenicima, bez obzira na njihovu. rasu ili etničku pripadnost ili boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovno stanje, članstvo u sindikatu, obrazovanje, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, genetsko nasljeđe, rodni identitet, izražavanje ili spolnu orijentaciju, te im omogućiti jednake uvjete za napredovanje i stručno usavršavanje organiziranom izobrazbom i drugim načinima usavršavanja. Nadalje, moraju poštivati dostojanstvo državnog službenika..

Državnom službeniku jamči se zaštita od svakoga neopravdanog ili nepotrebnog premještaja ili udaljenja s radnog mjesta. U slučajevima korištenja dopusta određenih zakonom ili kolektivnim ugovorom te upućivanja na rad u tijela Europske unije ili međunarodne organizacije, državni službenik ima se pravo vratiti na isto ili drugo odgovarajuće radno mjesto (pritom se vodi računa o stručnom znanju, radnom iskustvu i kompetencijama državnog službenika).

Državni službenik ima se pravo kandidirati na državnim i lokalnim izborima. Izbor i političko mišljenje izraženo tijekom izborne kampanje ne smiju utjecati na status i napredovanje u državnoj službi. Međutim, političko opredjeljenje državnog službenika ne smije utjecati na uredno obavljanje poslova na kojima radi i ne može biti razlog za nepoštivanje propisa i izvršavanje zakonitih naloga i uputa čelnika tijela i nadređene osobe.

Državni službenik ima pravo uputiti čelniku tijela predstavku i pritužbu u vezi s ostvarivanjem prava iz državne službe te dobiti na njih odgovor.

Obraćanje državnog službenika zbog opravdane sumnje na korupciju ili podnošenje prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim državnim tijelima ne predstavlja opravdan razlog za prestanak državne službe. Državnom službeniku koji zbog opravdane sumnje na korupciju podese prijavu o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim državnim tijelima jamči se zaštita anonimnosti, zaštita od uskraćivanja ili ograničavanja prava utvrđenih Zakonom o državnim službenicima i zaštita od bilo kojeg oblika zlostavljanja.

Čelnik tijela dužan je pokrenuti postupak zbog teške povrede službene dužnosti protiv rukovodećega državnog službenika koji postupa protivno tome. Isto tako, zlouporaba obveze državnog službenika na prijavljivanje opravdane sumnje na korupciju predstavlja tešku povredu službene dužnosti.

- **Temeljne dužnosti državnih službenika**

Temeljne dužnosti državnih službenika su:

1. Dužnost pravodobnog i stručnog obavljanja poslova
2. Zabrana zloupotrebe ovlasti i postupanja izvan ovlasti
3. Izvršavanje poslova koji nisu u opisu radnog mjesta državnog službenika
4. Dužnost čuvanja tajnosti podataka i poštivanja privatnosti
5. Dužnost prisutnosti na radnom mjestu
6. Dužnost odbijanja ponuđenih darova
7. Zabrana neopravdanog nagrađivanja drugih državnih službenika
8. Dužnost pružanja informacija
9. Uporaba povjerene imovine

10. Dužnost etičnog ponašanja

11. Zabrana poticanja za političko organiziranje

12. Dužnost zamjene odsutnog državnog službenika

13. Dužnost izvršavanja naloga

14. Dužnost odbijanja naloga

Državni službenik dužan je poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavljati savjesno, stručno i na vrijeme u skladu s načelima državne službe. U radu se dužan koristiti novim saznanjima, primjenjivati stručna dostignuća u svojoj struci i trajno se usavršavati.

Državni službenik je obvezan pri obavljanju poslova radnog mjesta na koje je raspoređen postupati u skladu s načelima državne službe te mu se zabranjuje zlouporaba ovlasti u postupanju radi postizanja vlastitog interesa ili interesa druge fizičke ili pravne osobe. Državni je službenik dužan postupati u skladu s ovlastima koje su mu dane u skladu s radnim mjestom na koje je raspoređen, odnosno zabranjeno mu je postupati izvan ovlasti. U slučaju nužde državni službenik može biti privremeno ovlašten da djeluje izvan svojih redovitih ovlasti, ali samo uz izričito odobrenje čelnika tijela ili nadređene osobe.

Od državnog službenika može se zatražiti da u iznimnim ili hitnim slučajevima, a najduže 30 dana neprekidno, sukladno svojim stručnim sposobnostima i vještinama, obavlja poslove koji nisu u opisu poslova radnog mjesta na koje je raspoređen. U slučaju kada se državnom službeniku nalaže obavljanje poslova koji nisu u opisu poslova njegova radnog mjesta službenik **mora** ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto.

Iznimno, državnom službeniku može se dati nalog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje **ne ispunjava propisane uvjete** ako se radi o obavljanju poslova koji ne trpe odgodu i u posebnom su interesu službe, pri čemu nalog mora biti obrazložen.

Državni službenik je **dužan čuvati kao tajnu** sve podatke koje je doznao u tijeku postupka o strankama i njihovim pravima, obvezama i pravnim interesima, sukladno zakonu. Tako je državni službenik dužan čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu utvrđenu zakonom ili drugim propisom. Obveza čuvanja poslovne ili profesionalne tajne traje i po prestanku službe, a najduže 5 godina od prestanka službe, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Čelnik državnog tijela može službenika osloboditi obveze čuvanja poslovne i profesionalne tajne u sudskom ili upravnom postupku, ako se radi o podacima bez kojih u tom postupku ne bi bilo moguće utvrditi činjenično stanje i donijeti odluku.

Osim toga, državni službenik dužan je čuvati **tajnost klasificiranih podataka** u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka. Obveza čuvanja tajnosti klasificiranih podataka

traje za vrijeme i nakon prestanka obavljanja državne službe, sve dok je podatak utvrđen jednim od stupnjeva tajnosti ili dok se odlukom nadležnog tijela u okviru čijeg djelovanja je klasificirani podatak nastao ne oslobodi obveze čuvanja tajnosti podataka.

Državni službenik je dužan poštivati **propisano radno vrijeme tijela** u kojem je zaposlen i koristiti to vrijeme za obavljanje dodijeljenih dužnosti te mora biti prisutan na radnom mjestu u skladu s uvjetima službe. Za vrijeme radnog vremena, državni službenik se, bez odobrenja nadređenog državnog službenika, ne smije udaljavati iz radnih prostorija, osim kako bi koristio stanku odnosno dnevni odmor. U slučaju hitnog razloga, svoje udaljavanje mora opravdati odmah po povratku.

U slučaju spriječenosti dolaska na rad, državni službenik je dužan obavijestiti čelnika tijela ili nadređenu osobu o razlozima spriječenosti najkasnije u roku od 24 sata od njihovog nastanka, osim ako to nije moguće učiniti iz objektivnih razloga ili više sile, u kojem je slučaju dužan obavijestiti čelnika tijela ili nadređenu osobu odmah po prestanku razloga koji su onemogućili ranije obavješćivanje. Državni službenik nema pravo na plaću za vrijeme neopravdane odsutnosti s rada.

Državni službenik može obavljati poslove radnog mjesta na izdvojenom mjestu rada i radom na daljinu.

Kod rada na **izdvojenom mjestu rada** državni službenik poslove obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene u Republici Hrvatskoj, koji je određen na temelju dogovora državnog službenika i državnog tijela, a koji nije prostor državnog tijela.

Rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu državno tijelo i državni službenik utvrđuju pravo državnog službenika da samostalno određuje gdje će taj rad obavljati u Republici Hrvatskoj, što može biti promjenjivo i ovisiti o volji državnog službenika.

Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu detaljnije su uređeni uredbom Vlade.

Državnom službeniku je zabranjeno **zahtijevati ili primati darove** za osobnu korist, korist obitelji ili organizacije, radi povoljnog rješenja predmeta upravnog ili drugog postupka.

Državni službenik **ne smije nuditi niti davati darove** ili druge koristi drugom državnom službeniku, njegovom srodniku, bračnom odnosno izvanbračnom drugu ili životnom partneru odnosno neformalnom životnom partneru, radi ostvarivanja vlastite koristi.

Državni službenik **obvezan je pripremiti sve potrebne podatke o obavljenim poslovima radi informiranja javnosti** i to sukladno propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

Državni službenik je **obvezan s dužnom pažnjom koristiti se imovinom** koja mu je povjerena u svrhu obavljanja njegovih dužnosti i ne smije je koristiti za postizanje osobnog interesa ili druge nezakonite aktivnosti.

Ponašanje državnog službenika **ne smije dovesti do umanjenja svog ugleda i ugleda državne službe** te ne smije dovesti u pitanje svoju nepristranost u postupanju. Pravila ponašanja, komunikaciju i ostale standarde u državnoj službi uređuje **etičkim kodeksom** Vlada.

Državni službenik za vrijeme radnog vremena ne smije poticati ostale državne službenike da se uključe u rad političke stranke

Državni je službenik dužan po nalogu čelnika tijela ili nadređene osobe, sukladno svojim sposobnostima, u interesu službe zamijeniti privremeno odsutnog državnog službenika. Pritom, državni službenik **mora** ispunjavati uvjete za raspored na radno mjesto državnog službenika kojeg zamjenjuje.

Državni službenik dužan je povjerene poslove obavljati u skladu sa zakonom, drugim propisima i pravilima struke te izvršavati naloge čelnika tijela i nadređene osobe koji se odnose na državnu službu, te bez posebnog naloga obavljati zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen.

Potrebno je razlikovati **dužnost odbijanja naloga** od **mogućnosti odbijanja naloga**.

Državni službenik je **dužan** odbiti izvršenje naloga:

- koji je nezakonit

- čije bi izvršenje bilo protivno pravilima struke i etičkom kodeksu

- čije bi izvršenje moglo izazvati veću štetu

- čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo ili prekršaj.

O tome je službenik dužan obavijestiti nadređenu osobu ili čelnika tijela.

Državni službenik kome je naređeno izvršenje naloga s prethodno navedenim obilježjima dužan je postupiti na sljedeći način:

a) pisano upozoriti davatelja naloga da je nalog nezakonit, da bi izvršenje naloga bilo protivno pravilima struke i etičkom kodeksu, da bi izvršenje naloga moglo izazvati veću štetu ili da bi izvršenje naloga predstavljalo kazneno djelo ili prekršaj

b) u slučaju ponovljenog naloga, zahtijevati od davatelja naloga pisanu potvrdu o ponavljanju naloga s preciznim sadržajem naloga i s njegovim potpisom

c) ako nalog bude potvrđen, državni službenik će o tome obavijestiti osobu neposredno nadređenu davatelju naloga i, ako nalog ne zahtijeva počinjenje kaznenog djela ili prekršaja, izvršiti nalog. Ako je nalog potpisao ministar ili drugi čelnik tijela državne uprave, službenik će o nalogu pisano obavijestiti Vladu.

Ako je državni službenik postupio na prethodno navedeni način, ne odgovara za štetu koja nastane izvršenjem naloga i ne smije biti pozvan na odgovornost zbog primjedbe dane na nalog.

Nalog čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo ili prekršaj državni službenik ne smije izvršiti i ako je nalog ponovljen i potvrđen s preciznim sadržajem i potpisom davatelja naloga, jer u protivnom odgovara zajedno s nadređenom osobom ili čelnikom tijela koji je nalog izdao.

Državni službenik može odbiti izvršenje naloga ili provođenje odluka koje bi:

a) uključivale nanošenje štete njegovim legitimnim pravima i interesima,

b) predstavljale opasnost za njegovo zdravlje,

c) tražile viši stupanj stručnog znanja od onog kojeg ima državni službenik kojem je nalog upućen.

Odbijanje izvršenja zadataka koji bi mogli predstavljati prijetnju zdravlju nije dopušteno u onim poslovima koji podrazumijevaju izlaganje opasnosti za zdravlje i za koje su zakonom utvrđeni posebni uvjeti rada (npr. poslovi policijskih službenika, inspekcijski poslovi).

- **Načini odlučivanja o pravima i obvezama državnih službenika, pravna zaštita državnih službenika i tijela nadležna za odlučivanje o pravima i obvezama državnih službenika**

O određenim pravima i obvezama državnih službenika, koja su izrijekom propisana u Zakonu o državnim službenicima, odlučuje se rješenjem u upravnom postupku, a o ostalim pravima i obvezama odlučuje se u neupravnom postupku u skladu s općim propisom o radu (Zakon o radu).

Odlučivanje u upravnom postupku

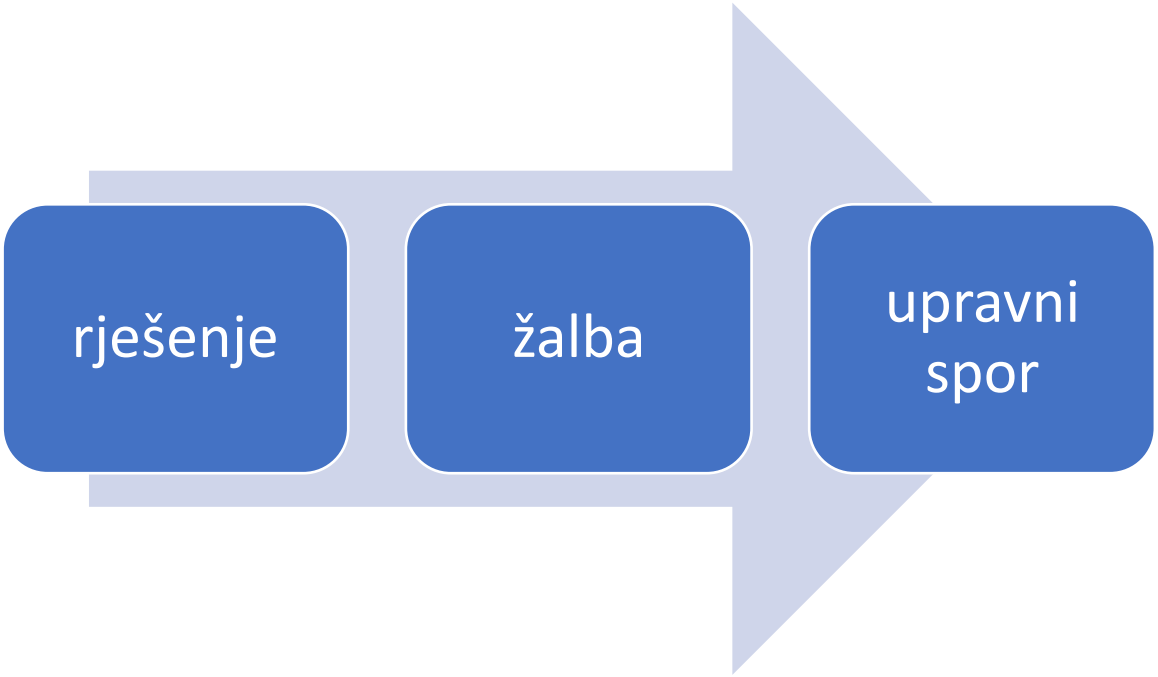
Odlučivanje o prijmu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, premještaju, napredovanju, plaći, produženju roka za polaganje državnog ispita, stavljanju na raspolaganje te prestanku državne službe **upravna je stvar** o kojoj odlučuje rješenjem čelnik tijela ili službena osoba u čijem je opisu poslova rješavanje o upravnoj stvari, sukladno propisima o ustrojstvu državnog tijela.

Navedena rješenja donose se u upravnom postupku.

Protiv tih rješenja službenik može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Protiv rješenja Odbora za državnu službu državno tijelo i državni službenik mogu pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Odbor za državnu službu je neovisno tijelo za rješavanje žalbi protiv rješenja donesenih o pravima i obvezama iz državne službe u upravnom postupku (o upravnim stvarima: prijmu u državnu službu, rasporedu državnog službenika na radno mjesto, plaći, premještaju, napredovanju, produženju roka za polaganje državnog ispita, stavljanju na raspolaganje te prestanku državne službe). Članove Odbora za državnu službu imenuje Vlada na vrijeme od pet godina. Sjedište Odbora je pri tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose (Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije), koje za Odbor obavlja uredske i druge administrativne poslove. Članovi Odbora moraju biti diplomirani pravnici, odnosno sveučilišni magistri prava. Predsjednik i član Odbora imaju položaj državnih službenika, a prava i obveze iz državne službe ostvaruju u tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

Radi preglednosti daje se shematski prikaz postupka odlučivanja u upravnom postupku u službeničkim stvarima:

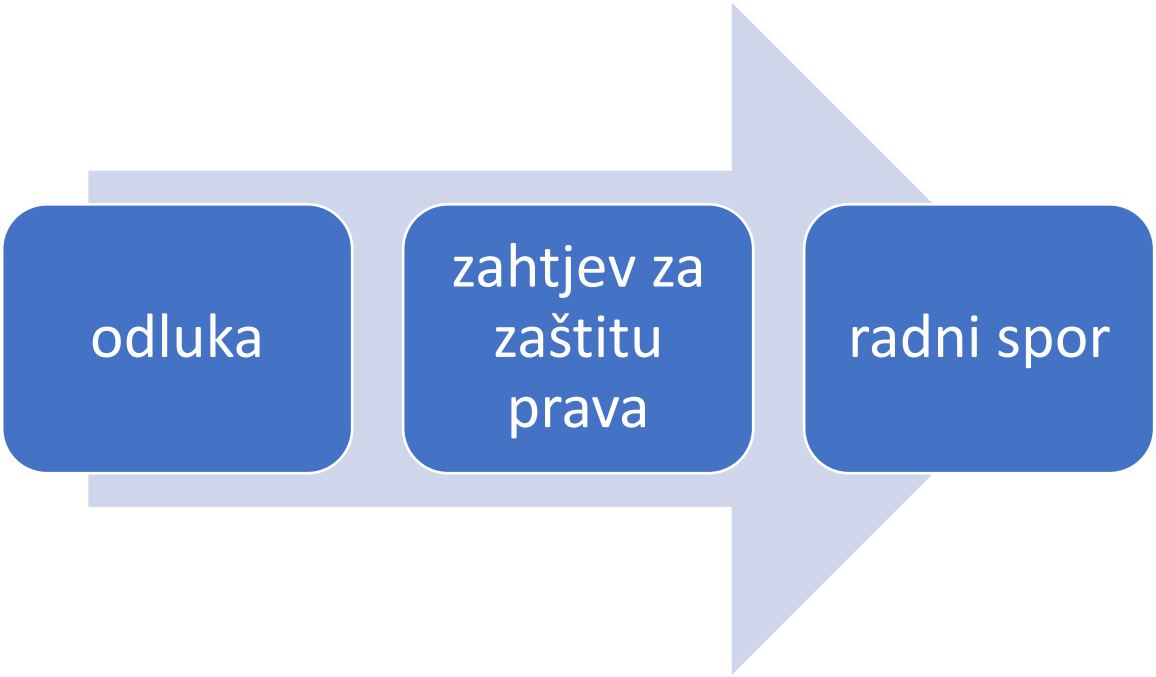


- <u>Odlučivanje u skladu s općim propisom o radu</u>

O ostalim pravima i obvezama iz državne službe odlučuje se u neupravnom postupku, u skladu s općim propisom o radu (Zakon o radu), na primjer: o ocjeni, godišnjem odmoru, o plaćenom ili neplaćenom dopustu, o ostvarivanju prava na pomoć u skladu s kolektivnim ugovorom i dr.. Dakle, o tim pravima i obvezama se ne donosi rješenje u upravnom postupku, nego odluka u skladu s općim propisom o radu, a državni službenik koji smatra da mu je poslodavac (državno tijelo) povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 15 dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava.

Ako poslodavac u roku od 15 dana od dostave toga zahtjeva ne udovolji zahtjevu, državni službenik može u daljnjem roku od 15 dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred sudom nadležnim za radne sporove. Prije toga mora pokrenuti postupak mirnog rješavanja spora, a rok od 15 dana za podnošenje tužbe sudu teče od dana okončanja tog postupka.

Radi preglednosti daje se shematski prikaz postupka odlučivanja u neupravnom postupku u službeničkim stvarima:



2.1.2. Sustav ocjenjivanja, vrste i utjecaj ocjena na status državnih službenika

Postojeći sustav ocjenjivanja državnih službenika počeo se provoditi 1. siječnja 2025. godine (za rad u **2025**.).

U nastavku Priručnika daje se prikaz postupka i karakteristike ocjenjivanja državnih službenika.

- **Postupak i karakteristike sustava ocjenjivanja državnih službenika**

Državni službenici ocjenjuju se svake godine najkasnije do 28. veljače za prethodnu kalendarsku godinu. Ne ocjenjuju se državni službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci.

Iznimno od toga, razdoblja korištenja prava u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama (kao npr. rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog, očinskog dopusta, dopusta trudne službenice ili rada s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju) smatraju se vremenom provedenim na radu u punom radnom vremenu. Ako su navedena razdoblja odsutnosti s rada trajala duže od šest mjeseci u kalendarskoj godini za koju se provodi ocjenjivanje, državni službenici ocijenit će se ocjenom „uspješan“.

Razdoblje probnog rada ne uračunava se u razdoblje ocjenjivanja.

Svrha ocjenjivanja je poticanje državnih službenika na kvalitetno i učinkovito izvršavanje službenih zadaća te utvrđivanje njihova doprinosa u obavljanju poslova kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u državnoj službi.

Ocjene

Državni službenici ocjenjuju se sljedećim ocjenama:

- „IZVRSTAN“
- „NAROČITO USPJEŠAN“
- „USPJEŠAN“
- „ZADOVOLJAVA“
- „NE ZADOVOLJAVA“.

Postupak ocjenjivanja

Prijedlog ocjene daje neposredno nadređena osoba (neposredno nadređeni državni službenik ili dužnosnik).

Prijedlog ocjene daje se na uvid državnom službeniku. Ako državni službenik nije zadovoljan predloženom ocjenom, ima pravo dati primjedbu nadređenoj osobi koja je dužna tu primjedbu razmotriti zajedno s državnim službenikom.

Prijedlog ocjene dostavlja se po hijerarhijskom redu svima koji su državnom službeniku nadređeni, zaključno s rukovodećim državnim službenikom koji upravlja najvišom ustrojstvenom jedinicom. Nadređeni službenici daju mišljenje o prijedlogu ocjene, a ako se ne slažu s prijedlogom, moraju navesti razloge za to i predložiti ocjenu državnog službenika.

Rukovodeći državni službenik koji upravlja najvišom ustrojstvenom jedinicom daje čelniku tijela konačni prijedlog ocjene.

Čelnik tijela osniva **Odbor za preispitivanje prijedloga ocjena** koji razmatra obrazloženi konačni prijedlog ocjena „izvrstan“ i „naročito uspješan“ radi usklađivanja tih prijedloga s ograničenjima iz Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (tijekom jedne kalendarske godine najviše 5 % od ukupnog broja zaposlenih službenika i namještenika državnog tijela može dobiti ocjenu „izvrstan“, a najviše 15 % ocjenu „naročito uspješan“).

Postupak, kriterije i način ocjenjivanja učinkovitosti rada državnih službenika propisuje Vlada uredbom.

Odluka o ocjeni

Odluku o ocjeni donosi čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti.

Državni službenik koji smatra da mu je odlukom o ocjeni povrijeđeno neko pravo iz službe, može zahtijevati ostvarenje toga prava u skladu s općim propisom o radu, o čemu je bilo riječi kod odlučivanja o pravima i obvezama državnih službenika i njihovoj pravnoj zaštiti.

- **Utjecaj ocjene na status državnog službenika**

Ocjene utječu na status državnog službenika.

Ocjena kojom je ocijenjen državni službenik ima izravni utjecaj kod utvrđivanja:

a. potrebe za izobrazbom državnog službenika

b. uvjeta za napredovanje

c. dodatka za učinkovitost rada

d. uvjeta za upućivanje državnog službenika na rad izvan državne službe

e. uvjeta za korištenje plaćenog studijskog dopusta.

Ocjena državnog službenika uzima se u obzir prilikom izricanja kazni za povrede službene dužnosti.

Državni službenik ocijenjenom ocjenom „zadovoljava“ upućuje se na dodatno stručno osposobljavanje ili se premješta na drugo radno mjesto u istoj razini obrazovanja.

Državnom službeniku koji je ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“ prestaje državna služba po sili zakona, danom dostave odluke o zahtjevu za zaštitu povrijeđenog prava u postupku ocjenjivanja, a ako zahtjev nije podnesen, istekom roka za podnošenje tog zahtjeva.

2.1.3. Programi izobrazbe, studijski dopust

- **Vrste programa izobrazbe državnih službenika i način njihove provedbe**

Svi državni službenici dužni su trajno unapređivati znanja, vještine i sposobnosti potrebne za obavljanje poslova svog radnog mjesta te sudjelovati u organiziranim programima izobrazbe na koje su upućeni od strane državnog tijela ili im je pohađanje pojedinih programa izobrazbe odobreno.

Državnim službenicima može se dopustiti da sudjeluju u specijaliziranim obrazovnim programima izvan državne službe kako bi usavršili svoje stručne sposobnosti značajne za obavljanje poslova u državnom tijelu u kojem su zaposleni ili državnoj službi općenito. Sudjelovanje u programu izobrazbe smatra se dijelom obveza državnih službenika, a nadređene osobe obvezne su svojim podređenima omogućiti pohađanje programa izobrazbe na koje su upućeni od strane državnog tijela ili programa izobrazbe čije im je pohađanje odobreno. Vrijeme provedeno na izobrazbi smatra se vremenom provedenim na radu. Troškovi izobrazbe u državnoj službi pokrivaju se iz državnog proračuna.

Programe izobrazbe u pravilu organizira Državna škola za javnu upravu, dok posebne programe mogu samostalno organizirati i resorna tijela državne uprave. Programi izobrazbe državnih službenika mogu biti zajednički ili posebni.

Zajednički programi izobrazbe su programi izobrazbe namijenjeni **svim državnim službenicima**, neovisno o tijelu u kojem su zaposleni. Posebni programi izobrazbe su programi izobrazbe namijenjeni isključivo **državnim službenicima zaposlenima u istom državnom tijelu.**

- **Karakteristike i postupak odobrenja studijskog dopusta te prava i obveze državnog službenika kojem je odobren dopust**

Državni službenik ima pravo podnijeti zahtjev za plaćeni ili neplaćeni studijski dopust za obrazovanje na stručnim ili sveučilišnim studijima u zemlji ili inozemstvu, u trajanju od najviše jedne akademske godine. Uz zahtjev iz službenik mora priložiti program studija i plan studijskog dopusta s jasnom naznakom ukupnog trajanja studijskog dopusta i pojedinih razdoblja u kojima ga planira koristiti. Studijski dopust odobrava čelnik tijela uz prethodnu suglasnost državnog tijela nadležnog za službeničke odnose na program studijskog dopusta. Program studijskog dopusta mora odgovarati području rada, a svrha programa mora biti poboljšanje stručnosti odnosno kompetencija državnog službenika.

Tijekom plaćenog studijskog dopusta državni službenik ima pravo na naknadu plaće u visini plaće kao da je radio u redovnom radnom vremenu. Troškovi obrazovanja podmiruju se iz državnog proračuna.

Nakon isteka studijskog dopusta državni službenik ima se pravo vratiti na isto ili drugo odgovarajuće radno mjesto u državnom tijelu. Po završetku plaćenog studijskog dopusta državni službenik je dužan ostati u službi najmanje dvostruko vremena od vremena koliko je trajalo obrazovanje na koje je upućen. Ako službenik u tom razdoblju bude upućen na novo obrazovanje, razdoblje novoga obrazovanja ne uračunava se u vrijeme koje je službenik dužan ostati u službi. Ako državni službenik po završetku obrazovanja ne ostane u službi u gore navedenom vremenu dužan je vratiti cjelokupni iznos sredstava utrošen za njegovo obrazovanje. Ako državni službenik ne završi program obrazovanja na koji je upućen, dužan je vratiti cjelokupan iznos sredstava utrošen za njegovo obrazovanje, osim u slučajevima prestanka državne službe po sili zakona.

2.1.4. Karakteristike sustava plaća državnih službenika

Službenicima i namještenicima isplaćuje se jednaka plaća za jednak rad odnosno rad jednake vrijednosti. Žene i muškarci koji obavljaju jednak rad odnosno rad jednake vrijednosti u državnoj službi i javnim službama imaju pravo na jednaku plaću.

Sustav plaća u državnoj službi uređen je Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Kolektivnim ugovorom mogu se urediti druga materijalna prava službenika i namještenika koja nisu uređena navedenim Zakonom. Kolektivnim ugovorima ne mogu se ugovarati uvećanja koeficijenata za obračun plaće odnosno dodaci na koeficijente. Iznimno, u slučaju okolnosti koje dovode u pitanje redovito obavljanje poslova iz djelokruga državnog tijela, kolektivnim ugovorom može se utvrditi poseban dodatak na osnovnu plaću zbog rada u tim okolnostima najviše do 20 % osnovne plaće uvećane za dodatak na plaću za radni staž.

Radna mjesta u državnoj službi vrednuju se primjenom standardnih mjerila za vrednovanje i klasifikaciju radnih mjesta propisanih Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama, a to su:

- Kompetencije
- Složenost
- Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka
- Suradnja i komunikacija
- Upravljanje i
- Posebni uvjeti rada.

Način primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Plaća službenika i namještenika sastoji se od osnovne plaće i dodataka na osnovnu plaću utvrđenih Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama te ostalih primitaka u skladu s navedenim Zakonom i općim propisom o radu.

Osnovna plaća je plaća koju službenik i namještenik ostvaruje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređen ili za koje je sklopio ugovor o radu za redovan rad u punom radnom vremenu za razdoblje od jednog mjeseca.

Koeficijente za obračun plaće radnih mjesta u državnim tijelima utvrđuje uredbom Vlada. Osnovica za izračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom.

Dodaci na osnovnu plaću su:

1. dodatak za radni staž
2. dodatak za učinkovitost rada
3. dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini
4. dodatak za policijsko zvanje
5. dodatak za rad u izvanrednim radnim okolnostima
6. dodaci za posebne oblike organizacije rada.

Dodaci na osnovnu plaću obračunavaju se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž, pri čemu se dodaci za rad u izvanrednim okolnostima i za posebne oblike organizacije rada obračunavaju samo za sate odrađene u propisanim uvjetima odnosno oblicima rada.

Plaća se isplaćuje na transakcijski račun službenika i namještenika, jednom mjesečno, za prethodni mjesec, a od jedne do druge isplate plaće, u pravilu, ne smije proći više od 31 dan. Ako na dan dospijeća isplata nije moguća zbog neradnog dana, blagdana ili više sile, tada se isplaćuje u iduća dva radna dana od dospijeća.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na koeficijent za obračun plaće u visini od 90 % vrijednosti koeficijenta za obračun plaće radnog mjesta na koje je raspoređen.

Kolektivnim ugovorom utvrđuje se visina dodatka za različite oblike organizacije rada (dodatak za prekovremeni rad, rad noću, rad u drugoj smjeni, rad subotom, rad nedjeljom, rad u turnusu i sl.).

2.1.5. Radno vrijeme, odmori i dopusti

- **Karakteristike radnog vremena državnog službenika**

Radno vrijeme državnih službenika nije propisano Zakonom o državnim službenicima. Dakle, na njega se primjenjuju odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Zakona o radu, kao općeg propisa koji uređuje radne odnose.

Prema Kolektivnom ugovoru puno radno vrijeme službenika i namještenika je 40 sati tjedno. Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka. Dnevno radno vrijeme ne može biti kraće od 8 niti duže od 12 sati, osim u slučaju hitnoga prekovremenog rada.

Prekovremeni rad je propisan Zakonom o radu, kada je radnik, u ovom slučaju državni službenik, u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, dužan na pisani zahtjev poslodavca raditi duže od punog radnog vremena.

Kada službenik radi prekovremeno, prekovremeni rad pojedinog službenika ne smije trajati duže od 250 sati godišnje.

Službenik mora biti obaviješten o rasporedu rada ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, u pisanom obliku, s točno naznačenim satom početka rada, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, o čemu je službenika nužno u pisanom obliku obavijestiti najmanje 24 sata unaprijed.

Poslodavac je dužan voditi evidenciju radnog vremena.

- **Vrste i karakteristike odmora državnog službenika**

Odmori državnih službenika i namještenika propisani su općim propisima o radu, dakle Zakonom o radu koji upućuje na Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

Odmore možemo podijeliti na odmor (stanku) u okviru jednog radnog dana, odmor između dva dana, tjedni odmor i godišnji odmor.

Službenik koji radi puno radno vrijeme ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) od 30 minuta, a koristi ga u skladu s rasporedom koji utvrdi čelnik državnog tijela ili osoba koju on ovlasti. Ako radi u turnusima od 12 sati službenik ima pravo na odmor u trajanju od 60 minuta ili dva puta po 30 minuta, u skladu s naravi i potrebama posla. Vrijeme odmora ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti u prva tri sata nakon početka radnog vremena niti u zadnja dva sata prije završetka radnog vremena.

Između dva uzastopna radna dana službenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno (dnevni odmor).

Službenik i namještenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno. Dani tjednog odmora su u pravilu subota i nedjelja. Ako je prijeko potrebno da službenik radi na dan (dane) tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna, ili u dogovoru, odnosno prema odluci neposredno nadređenog službenika mora mu se osigurati korištenje tjednog odmora najkasnije u roku od 14 dana.

Službenik i namještenik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna (najkraće trajanje propisano općim propisom o radu).

Navedena osnovica uvećava se prema pojedinačno određenim mjerilima:

1. s obzirom na uvjete rada
2. s obzirom na složenosti poslova i stupanj stručne spreme
3. s obzirom na dužinu radnog staža
4. s obzirom na posebne socijalne uvjete
5. s obzirom na ostvarene rezultate rada.

Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da se osnovica za izračun godišnjeg odmora uvećava za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih prema prethodno navedenim mjerilima, s tim da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od 20 radnih dana niti više od 30 radnih dana u godini, osim za slijepog službenika i namještenika, donatora organa kao i službenika i namještenika koji radi na poslovima na kojima ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće otkloniti štetne utjecaje i na poslovima s posebnim ili otežanim

uvjetima rada (koji ima pravo na najmanje 30 dana godišnjeg odmora ako taj broj dana nije ostvario temeljem prethodno navedenih mjerila za uvećanje broja dana godišnjeg odmora).

Raspored korištenja godišnjih odmora utvrđuje čelnik državnog tijela ili osoba koju on ovlasti, najkasnije do 15. svibnja tekuće godine. Najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora, službeniku i namješteniku se mora dostaviti odluka o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegovog korištenja.

Službenik i namještenik može tijekom cijele kalendarske godine koristiti godišnji odmor za tu kalendarsku godinu u neprekidnom trajanju, u dva ili više dijelova, prema rasporedu korištenja godišnjih odmora, odnosno dogovoru s poslodavcem. Ako službenik i namještenik koristi godišnji odmor u dva ili više dijelova, jedan dio mora biti u trajanju od najmanje 2 tjedna neprekidno i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor. Neiskorišteni dio godišnjeg odmora službenik i namještenik mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i blagdani. Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora.

Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

- **Karakteristike plaćenog i neplaćenog dopusta državnih službenika**

Službenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) ili bez naknade plaće (neplaćeni dopust).

U pogledu stjecanja prava iz službe ili u svezi sa službom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu. Za vrijeme neplaćenoga dopusta prava i obveze iz radnog odnosa (službe) ili u vezi s radnim odnosom (službom) miruju.

1. Službenik i namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:

– zaključenje braka ili životnog partnerstva 5 radnih dana

– rođenje ili posvojenje djeteta 5 radnih dana

– smrti supružnika, roditelja, očuha i maćehe, djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka 5 radnih dana

– smrti ostalih krvnih srodnika zaključno s četvrtim stupnjem srodstva, odnosno tazbinskih srodnika zaključno s drugim stupnjem srodstva 2 radna dana

– selidbe u istom mjestu stanovanja 2 radni dan

– selidbe u drugo mjesto stanovanja 4 radna dana

– za dobrovoljno davanje krvi 2 radna dana

– teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja 3 radna dana

– nastupanje u kulturnim i športskim priredbama 1 radni dan

– sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i drugim sindikalnim aktivnostima. 2 radna dana

– prirodne nepogode koja je neposredno zadesila službenika i namještenika 5 radnih dana

– odsutnosti s posla kada je zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga uzrokovanog bolešću ili nesretnim slučajem prijeko potrebna njegova trenutna nazočnost 3 radna dana.

2. Za pripremu polaganja državnoga ispita službenici imaju pravo na plaćeni dopust od tjedan dana bez obzira na stručnu spremu koji uključuje i dan polaganja ispita.

3. Za pripremu polaganja pravosudnog ispita službenici imaju pravo na plaćeni dopust koji uključuje i dan polaganja ispita, i to

– tjedan dana ako službenik nema obvezu polaganja ispita,

– mjesec dana ako je službenik obvezan polagati ispit.

4.Službenik i namještenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja na koje je upućen od strane čelnika državnog tijela, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima:

– za svaki ispit po predmetu 2 dana i

– za završni rad 5 dana.

5. Službenik i namještenik, za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja za vlastite potrebe, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima:

– za svaki ispit po predmetu 1 dan i

– za završni rad 2 dana.

Neplaćeni dopust može se odobriti službeniku i namješteniku na njegov zahtjev, zbog osobito opravdanih objektivnih ili osobnih razloga.

2.1.6. Kolektivni ugovor i zaštita dostojanstva državnih službenika

Kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obveze stranaka koje su sklopile taj ugovor, a može sadržavati i pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnih odnosa, pitanja socijalnog osiguranja te druga pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom.

Pravna pravila sadržana u kolektivnom ugovoru primjenjuju se neposredno i obvezno na sve osobe na koje se, u skladu s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje kolektivni ugovor.

Kolektivni ugovor može se sklopiti na određeno ili na neodređeno vrijeme. Kolektivni ugovor sklopljen na određeno vrijeme ne smije se sklopiti za razdoblje duže od pet godina.

Nakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor, u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i dalje se primjenjuju kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu do sklapanja novog kolektivnog ugovora, u razdoblju od tri mjeseca od isteka roka na koji je bio sklopljen kolektivni ugovor, odnosno tri mjeseca od isteka otkaznog roka. Iznimno, kolektivnim ugovorom može se ugovoriti i duže razdoblje produžene primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru.

- **Ugovorne strane i način sklapanja kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike**

Kolektivni ugovor mora se sklopiti u pisanom obliku.

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike zaključili su dana 6. svibnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske, kao poslodavac, i reprezentativni sindikati državne službe, u ime svojih članova (sada Sindikat policije Hrvatske i Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova). Njime se na razini Republike Hrvatske utvrđuju međusobna prava i obveze potpisnika, te se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim tijelima.

- **Temeljne odredbe kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike**

Odredbe Kolektivnog ugovora primjenjuju se neposredno, a u slučaju da je neko pravo iz radnog odnosa za službenike i namještenike različito uređeno zakonom, drugim općim aktima, pojedinačnim rješenjem ili Ugovorom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

Ako bi zbog promjene okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora, koje nisu bile poznate niti su se mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja Ugovora, ispunjenje obveza za jednu ugovornu stranu postalo otežano ili bi joj nanijelo pretjerani gubitak, ona može zahtijevati da se ugovor izmjeni ili dopuni, a ako u tom slučaju ugovorne strane ne suglase o izmjenama Ugovora, svaka od njih ima pravo otkazati ovaj Ugovor. Otkazni rok je tri mjeseca od dana dostave pisanog otkaza Ugovora drugoj ugovornoj strani.

- **Karakteristike i postupak zaštite dostojanstva državnih službenika**

Državni službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta. Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.

Zabranjeno je uznemiravanje i spolno uznemiravanje državnih službenika i namještenika.

Uznemiravanje je svako ponašanje poslodavca, državnih službenika i namještenika koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje za drugog službenika i namještenika.

Uznemiravanjem se smatra i diskriminirajuće ponašanje kojim se državni službenik i namještenik izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj od drugih službenika i namještenika na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, porodičnih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Ponašanje kojim se narušava dostojanstvo osobe državnih službenika i namještenika smatra se namjerno ili nehajno ponašanje koje primjerice uključuje:

- ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome
- uvrede, prijetnje, psovke i omalovažavanje
- seksističko ponašanje kojim se osobe drugog spola ili spolnog opredjeljenja nazivaju društveno neprimjerenim izrazima s ciljem isticanja njihovih spolnih obilježja ili spolnog opredjeljenja, šali na njihov račun ili pokušava ostvariti neželjeni tjelesni kontakt
- namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad, ili pak davanje dezinformacija i
- dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka ili nedodjeljivanje zadataka.

U slučaju neželjenog ponašanja državni službenik i namještenik može se obratiti nadređenom državnom službeniku, sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).

Povjerljivog savjetnika imenuje čelnik državnog tijela na razini državnog tijela s više od 20 zaposlenih, odnosno na razini dislocirane ustrojstvene jedinice državnog tijela koja ima više od 20 zaposlenih, uz prethodno pribavljenu suglasnost sindikata potpisnika ako imaju članove zaposlene u državnom tijelu u kojem se on imenuje.

Za državna tijela s manje od 20 zaposlenih čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose imenuje posebnu ovlaštenu osobu na razini državnih službi.

Podaci o povjerljivom savjetniku objavljuju se na vidnom mjestu u državnom tijelu (ime i prezime, broj telefona i telefaksa te e-adresu ovlaštene osobe). Popis povjerljivih savjetnika objavljuje se na web-stranici ministarstva nadležnog za službeničke odnose (Ministarstvo pravosuđa i uprave), s naznakom državnog tijela za koje su imenovani.

Ovlaštena osoba dužna je, ovisno o naravi i težini povrede, odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji.

Ukoliko poslodavac ne provede predložene mjere za sprječavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, državni službenik i namještenik ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.

2.2. Odgovornost za povrede službene dužnosti

2.2.1. Lake i teške povrede službene dužnosti

- **<u>Lake i teške povrede službene dužnosti i akti kojima se propisuju</u>**

Državni službenici odgovaraju za povredu službene dužnosti ako poslove koji su im povjereni ne obavljaju savjesno, stručno i u predviđenim rokovima te ako se ne pridržavaju Ustava, zakona i drugih propisa ili pravila o ponašanju za vrijeme službe ili u vezi sa službom.

Kaznena ili prekršajna odgovornost ne isključuje odgovornost za povredu službene dužnosti, ako djelo koje je predmet kaznenog ili prekršajnog postupka ujedno predstavlja i povredu službene dužnosti.

Oslobođenje od kaznene ili prekršajne odgovornosti ne predstavlja oslobađanje od odgovornosti za povredu službene dužnosti, ako je izvršeno djelo propisano kao povreda službene dužnosti.

Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške.

Teške povrede službene dužnosti propisuju se zakonom, a lake povrede zakonom, uredbom Vlade i pravilnikom o unutarnjem redu.

<u>Lake povrede službene dužnosti su:</u>

1. učestalo kašnjenje na posao ili raniji odlasci s posla
2. neopravdano zakašnjenje na posao više od sat vremena dnevno
3. učestalo prekoračenje vremena propisanog za odmor (stanku) ili korištenje prava na odmor (stanku) izvan propisanog vremena bez opravdanog razloga
4. napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja nadređenog službenika
5. neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije
6. neopravdan izostanak s posla jedan dan
7. neobavješćivanje nadređene osobe o spriječenosti dolaska na posao u roku od 24 sata bez opravdanih razloga
8. ponašanje državnog službenika protivno Etičkom kodeksu državnih službenika, koje ne nanosi štetu ugledu službe

9. neizvršavanje ili nepravodobno izvršenje službene zadaće bez opravdanog razloga
10. nesavjesno ili nemarno izvršenje službene zadaće ili izvršenje službene zadaće protivno pravilima struke
11. nepodnošenje pisanog prijedloga za pokretanje postupka zbog lake povrede službene dužnosti odnosno neobavještavanje čelnika tijela o teškoj povredi službene dužnosti podređenog službenika
12. druge lake povrede službene dužnosti koje su propisane zakonom, uredbom Vlade ili pravilnikom čelnika tijela.

Teške povrede službene dužnosti su:

1. neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanje službenih obveza
2. nezakoniti rad ili propuštanje poduzimanja mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten radi sprječavanja nezakonitosti
3. davanje netočnih podataka kojima se utječe na donošenje odluka nadležnih tijela ili time nastaju druge štetne posljedice
4. zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti u službi
5. odbijanje izvršavanja naloga, ako za to ne postoje opravdani razlozi
6. neovlaštena posluga ili neodgovorno korištenje sredstava povjerenih za rad ili u vezi s radom
7. neovlašteno otkrivanje klasificiranog podatka u vezi s obavljanjem državne službe
8. uništenje, otuđenje ili omogućavanje uvida neovlaštenim osobama u klasificirane podatke
9. zlouporaba obveze državnog službenika na prijavljivanje opravdane sumnje na korupciju
10. povreda prava na zaštitu anonimnosti državnog službenika koji prijavi opravdanu sumnju na korupciju
11. ograničavanje ili uskraćivanje prava utvrđenih ovim Zakonom državnom službeniku koji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima prijavi sumnju na korupciju ili zlostavljanje tog državnog službenika

12. obavljanje djelatnosti koja je u suprotnosti s poslovima radnog mjesta ili bez prethodnog odobrenja čelnika tijela

13. uporaba krivotvorene isprave u cilju ostvarivanja prava u službi

14. izrazito nepristojno ili neprimjereno ponašanje u službi ili u vezi sa službom

15. ponašanje suprotno Etičkom kodeksu državnih službenika, koje nanosi štetu ugledu službe

16. neopravdani izostanak s posla od dva do četiri dana uzastopno

17. otuđenje te oštećenje ili uništenje imovine državnog tijela hotimično ili krajnjom nepažnjom

18. dolazak na posao pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti ili dovođenje pod utjecaj alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti za vrijeme radnog vremena ili odbijanje testiranja na alkohol i droge

19. druge teške povrede službene dužnosti koje su propisane zakonom.

Pod izrazito nepristojnim ili neprimjerenim ponašanjem u službi ili u vezi sa službom smatraju se osobito: prijetnje, uporaba prostih i pogrdnih riječi, fizički napad, spolno uznemiravanje i ponašanje kojim se želi ostvariti neželjeni tjelesni kontakt.

Smatrat će se da je državni službenik pod utjecajem alkohola ako u krvi ima alkohola više od 0,0 g/kg, odnosno više od 0,0 miligrama u litri izdahnutog zraka. Prisutnost alkohola u organizmu utvrđuje se analizom krvi ili urina ili mjerenjem količine alkohola u litri izdahnutog zraka ili liječničkim pregledom ili drugim metodama i aparatima.

Smatrat će se da je državni službenik pod utjecajem droga ako u organizmu ima droga.

Smatrat će se da državni službenik u organizmu ima droga ako se prisutnost droga utvrdi odgovarajućim sredstvima ili uređajima ili liječničkom pregledom ili analizom krvi ili krvi i urina.

Testiranje na alkohol i droge provest će se samo ako se osnovano sumnja da je državni službenik pod utjecajem alkohola ili droga.

Na postupak testiranja na alkohol i droge državnih službenika koji se nalaze u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti te u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i/ili na supstitucijskoj terapiji, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita na radu.

2.2.2. Kazne za povrede službene dužnosti te posljedice kažnjavanja

Za lake povrede službene dužnosti mogu se izreći sljedeće kazne:

a. pisana opomena

b. novčana kazna u visini do 10% plaće u netoiznosu, isplaćene državnom službeniku u mjesecu kad je kazna izrečena.

Za teške povrede službene dužnosti mogu se izreći sljedeće kazne:

a. novčana kazna na vrijeme od jednog do šest mjeseci u mjesečnom iznosu 10%-20% ukupne plaće u netoiznosu isplaćene državnom službeniku u mjesecu u kojem je kazna izrečena

b. premještaj na drugo radno mjesto iste razine obrazovanja

c. prestanak državne službe.

Državnom službeniku obvezno se izriče kazna prestanka državne službe ako bude proglašen odgovornim za tešku povredu službene dužnosti koja ima obilježja korupcije.

Zbroj novčanih kazni izrečenih u jednom mjesecu za lake i teške povrede službene dužnosti ne može iznositi više od 30% ukupne plaće isplaćene službeniku u tom mjesecu.

Kazna premještaja na drugo radno mjesto iste razine obrazovanja može se izreći samo na prijedlog čelnika tijela koji je pokrenuo postupak zbog teške povrede službene dužnosti, ako postoji slobodno radno mjesto u državnom tijelu.

Kazne izrečene u postupku zbog povrede službene dužnosti izvršava nadležna služba u državnom tijelu u kojem je službenik zaposlen.

Koje su posljedice kažnjavanja?

Državni službenik kojem je utvrđena odgovornost za tešku povredu službene dužnosti ne može napredovati u službi u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja o odgovornosti.

Državnom službeniku koji u roku od godine dana od izvršnosti rješenja o utvrđivanju odgovornosti za tešku povredu službene dužnosti počini novu tešku povredu službene dužnosti, prestaje državna služba po sili zakona danom izvršnosti rješenja kojim je utvrđena odgovornost službenika za novu tešku povredu službene dužnosti.

2.2.3. Postupak zbog povrede službene dužnosti

Na postupak zbog povrede službene dužnosti primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, ako Zakonom o državnim službenicima ili posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Postupak zbog povrede službene dužnosti je hitan. U postupku se ne plaćaju pristojbe.

Rasprava u postupku zbog povrede službene dužnosti je javna, a iznimno se odlukom tijela koji vodi postupak može isključiti javnost radi zaštite tajnosti podataka sukladno posebnom zakonu ili zbog drugih opravdanih razloga.

Državni službenik ima pravo na branitelja koji u postupku zbog povrede službene dužnosti ima položaj opunomoćenika. Tijelo koje vodi postupak zbog povrede službene dužnosti dužno je, na zahtjev službenika protiv kojeg se vodi postupak, omogućiti sudjelovanje sindikata čiji je član, koji u tom postupku ima položaj izjednačen sa položajem branitelja.

U postupku zbog teške povrede službene dužnosti mora se provesti usmena rasprava, a službenik protiv kojega je pokrenut postupak mora biti saslušan. Iznimno, rasprava se može održati i bez nazočnosti službenika protiv kojega se vodi postupak, ako je službenik dva puta uzastopno uredno pozvan, a pozivu se nije odazvao niti je opravdao svoj nedolazak te Službenički sud ocijeni da se na temelju provedenih dokaza može utvrđivati odgovornost službenika za tešku povredu službene dužnosti za koju se tereti. Rasprava se može održati bez nazočnosti službenika protiv kojega se vodi postupak samo pod uvjetom da mu je uredno dostavljen zahtjev za pokretanje postupka.

Neposredno nadređeni službenik dužan je podnijeti prijedlog za pokretanje postupka zbog lake povrede službene dužnosti, odnosno obavijestiti čelnika tijela o teškoj povredi službene dužnosti podređenog službenika, u roku od 15 dana od dana saznanja za počinjenu povredu.

Postupak zbog lake povrede službene dužnosti pokreće zaključkom čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti.

Postupak zbog teške povrede službene dužnosti pokreće čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti, danom predaje zahtjeva za pokretanje postupka Službeničkom sudu.

O lakim povredama službene dužnosti odlučuje čelnik tijela, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drugačije određeno, dok o teškim povredama službene dužnosti odlučuje u prvom stupnju Službenički sud, a u drugom stupnju Viši službenički sud, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drugačije određeno. Službeničke sudove i viši službenički sud ustrojava Vlada Republike Hrvatske.

2.2.4. Udaljenje iz službe

Rješenjem čelnika tijela službenika se može udaljiti iz službe ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti, a povreda je takve prirode da bi ostanak u službi, dok traje taj postupak mogao štetiti interesima službe.

Čelnik tijela dužan je udaljiti iz službe državnog službenika protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak zbog djela s obilježjima korupcije počinjenog u službi, danom saznanja za pokretanje postupka. Također, čelnik tijela dužan je pokrenuti postupak zbog teške povrede službene dužnosti zbog djela sa obilježjem korupcije, danom podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka.

Smatra se da je udaljen iz službe službenik kojem je određen istražni zatvor, sukladno zakonu kojim se uređuje kazneni postupak ili koji je na izdržavanju kazne zatvora zbog prekršaja..

Udaljenje iz službe traje do okončanja kaznenog postupka ili postupka zbog teške povrede službene dužnosti, odnosno do isteka istražnog zatvora.

- **<u>Žalba protiv rješenja o udaljenju</u>**

Odlučivanje o udaljenju iz službe upravna je stvar. Protiv rješenja o udaljenju iz službe službenik može izjaviti žalbu Službeničkom sudu u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Službenički sud dužan je odlučiti o žalbi najkasnije u roku od 15 dana od primitka žalbe i prvostupanjskog spisa predmeta.

Odluka službeničkog suda o žalbi je izvršna danom dostave rješenja stranci.

- **Naknada plaće za vrijeme udaljenja iz službe**

Za vrijeme udaljenja iz službe službeniku pripada naknada plaće u iznosu od 60%, a ako uzdržava obitelj, 80% plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio udaljenju iz službe.

Puna plaća pripada službeniku od dana vraćanja u službu.

Službeniku se vraća obustavljeni dio plaće od prvog dana udaljenja, u slijedećim slučajevima:

- ako Službenički sud uvaži njegovu žalbu protiv rješenja o udaljenju iz službe

- ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni postupak, odnosno postupak zbog teške povrede službene dužnosti, osim zbog zastare vođenja postupka

- ako je pravomoćnom presudom u kaznenom postupku, odnosno pravomoćnim rješenjem u postupku zbog teške povrede službene dužnosti, oslobođen od odgovornosti.

2.3. Odgovornost državnog službenika za štetu koju nanese državnom tijelu

Državni službenik je dužan naknaditi štetu koju u službi ili u svezi sa službom namjerno ili iz krajnje nepažnje nanese državnom tijelu.

Štetom se smatra i šteta koju je državno tijelo imalo naknađujući fizičkim i pravnim osobama štetu koju su pretrpjeli namjerom ili krajnjom nepažnjom službenika.

Propisima za pojedine službe mogu se propisati i posebni slučajevi odgovornosti za štetu nanesenu u službi ili u svezi sa službom, ali se odgovornost mora temeljiti na namjeri i krajnjoj nepažnji.

Nastanak štete, njenu visinu i okolnosti pod kojima je nastala utvrđuje čelnik tijela, odnosno osoba koju on ovlasti odlukom koje nije upravni akt, a prije donošenja rješenja čelnik tijela dužan je saslušati službenika. Ako službenik odbije nadoknaditi štetu, šteta se nadoknađuje po općim propisima obveznog prava.

O visini i načinu naknade štete čelnik tijela i državni službenik mogu zaključiti pisani sporazum koji predstavlja ovršni naslov. Ako bi utvrđivanje visine štete prouzročilo nerazmjerne troškove, naknada štete može se odrediti u paušalnom iznosu.

Rok za naknadu štete ne može isteći prije dana isplate plaće za obračunsko razdoblje u kojemu je donesena odluka. Službeniku se može po njegovoj zamolbi rješenjem dopustiti plaćanje u obrocima.

Za naknadu štete na stvari može se po zahtjevu službenika dopustiti uspostava prijašnjeg stanja o njegovu trošku u primjerenom roku. O tome se zaključuje pisani sporazum.

Ako službenik ne dovede stvar u prijašnje stanje o svom trošku u roku koji mu je ostavljen, donijet će rješenje o naknadi štete sukladno odredbama ovog Zakona.

U postupku zbog povrede službene dužnosti može se odlučivati i o naknadi štete nastale državnom tijelu povredom službene dužnosti.

Ako je do štete došlo postupanjem po nalogu čelnika tijela ili nadređene osobe, a službenik je prethodno stavio pisano upozorenje nadređenom da bi izvršenjem naloga mogla nastati šteta, službenika će se u cijelosti osloboditi odgovornosti za štetu.

2.4. Prestanak državne službe

O prestanku državne službe donosi se rješenje u roku od **osam dana** od nastupa okolnosti koje su razlog za prestanak službe.

Državna služba prestaje:

a) sporazumom

b) istekom roka

c) otkazom

d) po sili zakona i

e) na drugi način propisan zakonom.

Opći propisi o zabrani prestanka rada pojedinim kategorijama zaposlenih ne primjenjuju se na državne službenike kojima državna služba prestaje jer nisu zadovoljili na probnom radu ili kojima državna služba prestaje po sili zakona.

a) Sporazumni prestanak službe

Državna služba može prestati na temelju pisanoga sporazuma državnog službenika i čelnika tijela, kojim se utvrđuje dan prestanka službe.

b) Prestanak državne službe na određeno vrijeme

Državna služba na određeno vrijeme prestaje istekom roka ako ne prestane ranije na drugi način propisan zakonom.

c) Otkaz državne službe

Državnom službeniku se otkazuje državna služba ako nije zadovoljio na probnom radu, a služba mu prestaje danom izvršnosti rješenja o prestanku službe otkazom. Državna služba može prestati i na temelju pisanoga otkaza kojeg tijelu podnese državni službenik.

d) Prestanak državne službe po sili zakona

- smrću državnog službenika
- danom dostave obavijesti državnom tijelu o pravomoćnosti rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti
- kad državni službenik navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, osim ako se čelnik tijela i državni službenik drukčije ne dogovore, vodeći računa o potrebama službe
- kad je državni službenik osuđen na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo – danom saznanja za pravomoćnost presude, osim ako mu je pravomoćnom presudom izrečena uvjetna osuda ili mu je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro
- kad je osuđen za kazneno djelo s obilježjima korupcije – danom saznanja za pravomoćnost presude
- kad je osuđen za kazneno djelo i izrečena mu sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja dužnosti državnog službenika – danom saznanja za pravomoćnost presude
- kad neopravdano izostane s rada pet dana uzastopce – danom napuštanja službe, odnosno prvog dana odsutnosti s rada
- ako ne položi državni ispit u propisanom roku – istekom roka u kojem je bio obvezan položiti državni ispit, ako Zakonom o državnim službenicima nije drugačije propisano
- ako se sazna da u vrijeme prijma u državnu službu nije ispunjavao uvjete za prijam u državnu službu propisane Zakonom o državnim službenicima ili drugim zakonom ili da je u vrijeme prijma u državnu službu postojala zapreka za prijam u državnu službu propisana Zakonom o državnim službenicima – danom saznanja za to
- kada mu je izrečena kazna prestanka državne službe zbog teške povrede službene dužnosti – danom izvršnosti rješenja službeničkog suda
- ako se kod premještaja ne javi na novu dužnost u utvrđenom roku – danom kojim se morao javiti na dužnost
- ako je ocjenjen ocjenom „ne zadovoljava“ – danom dostave odluke o zahtjevu za zaštitu prava u postupku ocjenjivanja, a ako zahtjev nije podnesen, istekom roka za podnošenje zahtjeva sukladno općem propisu o radu
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom (npr. istekom roka raspolaganja; u slučajevima propisanim posebnim zakonom).

e) Izvanredni otkaz

Čelnik tijela može državnom službeniku otkazati službu izvanrednim otkazom ako utvrdi da postupanje državnog službenika tijekom obavljanja poslova:

a. ima obilježje korupcije

b. ima za posljedicu znatnu materijalnu ili nematerijalnu štetu za državno tijelo, pravne osobe ili građane ili zaštitu javnog interesa ili

c. dovodi u pitanje život i fizički integritet građana.

Državnog službenika će se **udaljiti iz službe** danom dostave rješenja o izvanrednom otkazu.

Protiv rješenja o izvanrednom otkazu može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu. Postupak po žalbi je hitan. Odbor za državnu službu dužan je odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.

Državna služba prestaje danom izvršnosti **rješenja o izvanrednom otkazu.**

3. Službenička etika

3.1. Etički standardi u državnoj službi

Kada govorimo o etičkim standardima u državnoj službi, pritom mislimo na **načela postupanja** državnih službenika i namještenika koja su propisana Zakonom o državnim službenicima te **etička načela i pravila ponašanja** propisana Etičkim kodeksom državnih službenika i namještenika.

Etički kodeks državnih službenika i namještenika određuje pravila ponašanja, komunikaciju i ostale standarde u državnoj službi.

Hrvatski enciklopedijski rječnik definira etiku kao filozofijsku „disciplinu koja se bavi proučavanjem smisla i ciljeva moralnih htijenja, temeljnih kriterija moralnog vrednovanja, kao i zasnovanosti izvora morala“, ali i kao „ponašanje u skladu s pravilima morala“ (Hrvatski enciklopedijski rječnik. (2004). Sv. 3. Novi liber i Jutarnji list, Zagreb: str. 176). Za razumijevanje Etičkog kodeksa državnih službenika ključna je upravo potonja definicija praktične naravi, jer se radi o dokumentu koji određuje pravila ponašanja, komunikaciju i ostale standarde u državnoj službi.

Svrha Etičkog kodeksa je jačanje integriteta i promicanje etičkih načela, biti svojevrsna vodilja u postupanju državnih službenika pri obavljanju svakodnevnih zadaća na radnome mjestu radi podizanja razine profesionalnosti državne službe, ali prije svega radi jačanja povjerenja građana u državna tijela i državne službenike. Možemo reći da je ključna ideja u temeljima kodeksa ponašanja za osobe koje obavljaju poslove državne službe, ne samo u Republici Hrvatskoj, već općenito, jačanje svijesti o tome da se nalaze u službi građana i javnog interesa društva u cjelini.

Etički kodeks državnih službenika i namještenika donosi Vlada i objavljuje se u *Narodnim novinama*, na mrežnoj stranici Vlade te na mrežnim stranicama svih državnih tijela. Osim tog Kodeksa, neka državna tijela mogu imati i **posebne etičke kodekse** ako to nalaže posebnost, odnosno priroda poslova koje obavljaju. Te posebne etičke kodekse donose čelnici državnih tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade, i objavljuju se na mrežnim stranicama državnih tijela.

Kodeksi ponašanja od iznimne su važnosti za razvoj profesionalnog integriteta i netolerancije državnih službenika na korupciju. Oni predstavljaju vodilju državnim službenicima kako postupiti pri donošenju važnih i često teških odluka te kako izbjeći potencijalno koruptivno ponašanje. Državni službenik i namještenik se moraju ponašati tako da ne umanje svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovedu u pitanje svoju nepristranost u postupanju.

Kodeksi ponašanja također postavljaju temelje u odnosu u kojem građani postaju svjesni i znaju kakvo ponašanje i odluke mogu očekivati od osoba koje obavljaju službene dužnosti.

3.1.1. Načela postupanja

Načela postupanja državnih službenika propisana Zakonom o državnim službenicima su:

- Načelo zakonitosti i pravne sigurnosti
- Načelo zabrane diskriminacije i povlašćivanja
- Načelo hijerarhijske podređenosti
- Načelo odgovornosti za rezultate

➢ **Načelo zakonitosti i pravne sigurnosti**

Državni službenici u obavljanju državne službe postupaju na temelju zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona.

➢ **Načelo zabrane diskriminacije i povlašćivanja**

Svojim postupanjem državni službenici ne smiju diskriminirati građane po bilo kojoj osnovi (primjerice, rase ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije).

➢ **Načelo hijerarhijske podređenosti**

Državni službenici dužni su izvršavati naloge čelnika tijela i nadređene osobe vezane za poslove radnog mjesta na koje su raspoređeni

➢ **Načelo odgovornosti za rezultate**

Državni službenici dužni su ostvariti postavljene ciljeve i odgovaraju za svoje postupke i rezultate rada.

3.1.2. Etička načela

Državni službenik obavlja poslove radnog mjesta na koje je raspoređen poštujući temeljne dužnosti državnih službenika, primjenjujući načela postupanja u državnoj službi, kao i etička načela propisana Etičkim kodeksom.

Državni službenik dužan je u obavljanju poslova radnog mjesta pridržavati se etičkih načela:

- međusobnim odnosima
- u odnosima prema građanima
- u odnosu prema radu
- prema državnom tijelu u kojem obavljaju službenu dužnost.

Etička načela propisana Etičkim kodeksom državnih službenika i namještenika kojih se državni službenik dužan pridržavati u obavljanju poslova radnog mjesta su:

- Načelo zaštite osobnog ugleda i ugleda državne službe
- Načelo zaštite javnog interesa
- Načelo očuvanja povjerenja građana
- Načelo kolegijalnosti
- Načelo nepristranosti

- **Načelo zaštite osobnog ugleda i ugleda državne službe**

U obavljanju poslova radnog mjesta na koje je raspoređen, državni službenik dužan je čuvati osobni ugled i ugled državne službe svojim postupanjem, ponašanjem i načinom komunikacije.

Državni službenik se ponaša, postupa i odlučuje u skladu s pravilima struke i propisima vezanim uz njegovo područje rada te trajno unaprjeđuje svoja znanja, vještine i sposobnosti potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

- **Načelo zaštite javnog interesa**

Državni službenik je dužan paziti na očuvanje vlastitog integriteta te, u obavljanju poslova radnog mjesta na koje je raspoređen, ne smije privatni interes pretpostaviti javnom.

Sa svrhom zaštite javnog interesa, državni službenik dužan je ponašati se na način na koji će povjerenje javnosti u integritet državne uprave biti očuvano i ojačano.

- **Načelo očuvanja povjerenja građana**

U obavljanju poslova radnog mjesta na koje je raspoređen, državni službenik je dužan prema građanima postupati bez povlašćivanja ili diskriminacije na bilo kojoj osnovi te se brinuti da je njegovo ponašanje profesionalno, odgovorno, pristojno, savjesno i nepristrano.

Državni službenik je pravodobno i na lako razumljiv način dužan građanima pružiti informacije i podatke iz svoga djelokruga u skladu sa svojim ovlastima i na propisani način.

- **Načelo kolegijalnosti**

Međusobni odnosi državnih službenika temelje se na uzajamnom poštovanju osobnosti, uvažavanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti, odgovornosti i strpljenju te isključuju diskriminaciju po bilo kojoj osnovi.

Rukovodeći državni službenici svojim primjerom potiču državne službenike na primjenu etičkih načela, promiču kompetencije povezane s jačanjem integriteta te podržavaju i potiču kulturu etičnosti, rada, djelotvornosti i učinkovitosti.

- **Načelo nepristranosti**

Državni službenik se u obavljanju poslova radnog mjesta na koje je raspoređen ponaša i postupa nepristrano i u skladu s pravilima struke, ne koristeći svoj položaj na način na koji bi mogao neopravdano utjecati na donošenje političkih odluka odnosno odluka zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti.

Državni službenik obavljajući službenu dužnost sudjeluje u provedbi programa Vlade i strateških dokumenata, sukladno svom opisu poslova i djelokrugu rada državnog tijela te zakonitim nalozima nadređenih osoba.

3.1.3. Pravila ponašanja

Pravila ponašanja državnih službenika koja su propisana Etičkim kodeksom državnih službenika i namještenika vezana su za:

- način komunikacije državnih službenika
- ponašanje državnih službenika u javnim nastupima
- izbjegavanje sukoba interesa
- darove
- odijevanje
- odnos državnih službenika prema građanima
- međusobne odnose državnih službenika

➢ **Način komunikacije državnih službenika**

Državni službenik komunicira s drugim državnim službenicima, dužnosnicima i građanima poštujući etička načela.

U međusobnoj komunikaciji (pisanoj, usmenoj, neverbalnoj) u službi i u vezi sa službom, državni službenici se ne smiju ponašati na nepristojan i neprimjeren način. Pod tim se osobito smatraju prijetnje, upotreba pogrdnih i prostih riječi, fizički napad, spolno uznemiravanje i ponašanje kojim se želi ostvariti neželjeni fizički kontakt.

Navedeni oblici nepristojnog i neprimjerenog ponašanja odnosno komunikacije predstavljaju osobito teško kršenje odredbi Etičkog kodeksa za koje se pokreće postupak zbog povrede službene dužnosti.

➢ **Ponašanje državnih službenika u javnim nastupima**

Kada je riječ o ponašanju državnih službenika u široj javnosti, važno je osvijestiti da ih se i izvan radnoga mjesta percipira kao osobe koje obavljaju poslove državne službe. Stoga su dužni paziti na osobni ugled, ugled službe, a u konačnici štititi povjerenje građana.

Prije same razrade mogućih situacija javnih nastupa potrebno je naglasiti da u slučaju javnih nastupa u kojima državni službenik predstavlja državno tijelo ili je tema njegova nastupa povezana sa djelokrugom rada državnog tijela, potrebno je odobrenje čelnika tijela ili osobe koju je on ovlastio.

Moguće su sljedeće situacije:

- kada državni službenik **predstavlja** državno tijelo u kojem je zaposlen

U ovom slučaju, službenik je dužan iznositi stavove tijela koje predstavlja u skladu s propisima, ovlastima koje je dobio, stručnim znanjem i Etičkim kodeksom, dok je pri korištenju sredstava službene komunikacije te u svim oblicima komunikacije na društvenim mrežama dužan čuvati osobni ugled te povjerenje javnosti u rad i ugled državnog tijela.

- kada državni službenik **ne predstavlja** državno tijelo u kojem je zaposlen, ali je **tema njegovog javnog nastupa povezana s djelokrugom toga tijela ili poslovima radnog mjesta koje obavlja**

U ovom slučaju, državni službenik ne smije iznositi podatke koji nisu javno dostupni, kao niti podatke koji bi mogli naštetiti ugledu državne službe i narušiti povjerenje građana u rad državnih tijela ili ako bi to bilo u suprotnosti s drugim zakonom zaštićenim interesima građana i drugih korisnika. Kada je tema javnog nastupa povezana sa djelokrugom rada državnog tijela ili poslovima radnog mjesta koje obavlja, potrebno je odobrenje čelnika tijela ili osobe koju je on ovlastio.

- kada državni službenik **ne predstavlja** tijelo u kojem je zaposlen

Naposljetku, kada tema javnog nastupa i pojavljivanje u medijima nije povezana s djelokrugom rada državnoga tijela u kojem je zaposlen državni službenik, nije mu potrebno odobrenje čelnika tijela za javni nastup u medijima, ali i tada u svom javnom nastupu mora paziti na ugled državne službe, svoj osobni ugled te štititi povjerenje građana u rad državnog tijela. Iako državni službenik u ovoj vrsti javnog nastupa ne predstavlja državno tijelo, mora voditi računa o propisima kojima se uređuje tajnost podataka i zaštita osobnih podataka, kao i o tome da se njegovi privatni stavovi i s njima povezane izjave ne dovedu u vezu s obavljanjem službene dužnosti (osobito u komunikaciji putem društvenih mreža).

- **Izbjegavanje sukoba interesa**

Sukob interesa definiran je kao situacija u kojoj je privatni interes državnog službenika u suprotnosti s javnim interesom.

Razlikujemo dvije vrste sukoba interesa i to:

- Mogući sukob interesa – situacija kada privatni interes državnog službenika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju službene dužnosti

- Stvarni sukob interesa – situacija kada je privatni interes državnog službenika utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju službene dužnosti.

Državni službenik dužan je izbjegavati situacije koje utječu ili bi mogle utjecati na njegovu nepristranost i objektivnost. Stoga će, kako bi zaštitio vlastiti integritet, zatražiti odobrenje čelnika tijela za obavljanje dodatnog posla, prijaviti mogući sukob interesa nadređenoj osobi, izuzeti se od rada na poslovima koji ga mogu dovesti u situaciju sukoba interesa, izuzeti se od donošenja odluka koje utječu na njegov financijski ili drugi interes ili potpisati izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

U privatne svrhe državni službenici ne smiju se koristiti imovinom povjerenom za obavljanje poslova radnog mjesta, službenim oznakama ili autoritetom radnog mjesta u državnoj službi kako bi ostvarili bilo kakvu korist.

Pogledajmo **koje zabrane ima državni službenik kako bi se spriječio sukob interesa prema Zakonu o državnim službenicima:**

Zabrana otvaranja obrta ili obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva te osnivanje trgovačkog društva ili druge pravne osobe	•U području djelatnosti u kojem je zaposlen kao državni službenik ili u području u kojem obavlja nadzor
Zabrana poticanja na političko organiziranje	•Državni službenik u svoje radno vrijeme ne smije poticati ostale službenike da se uključe u rad neke političke organizacije, stranke, i sl.
Zabrana donošenja odluka koje utječu na financijski ili drugi interes sljedećih osoba	•Bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, dijete ili roditelj; •Fizičke ili pravne osobe te obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva s kojim ostvaruje ili je ostvarivao u posljednje dvije godine službene ili poslovne kontakte; •Fizičke ili pravne osobe te obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva koji su financirale njegovu izbornu kampanju u zadnjih pet godina; •Fizičke ili pravne osobe te obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva u kojoj se namjerava zaposliti; •Udruženja ili pravne osobe u kojima je na mjestu upravitelja ili člana upravnog odbora; •FIzičke ili pravne osobe te obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva čiji je predstavnik, zakonski zastupnik ili stečajni upravitelj; •Fizičke ili pravne osobe te obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva s kojim je u sporu ili im je dužnik bilo državni službenik ili njegova bračni drug ili izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner dijete ili roditelj

Državni službenik ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ako nad njim tijelo u kojem je zaposlen obavlja nadzor.

U okviru obavljanja službenih dužnosti, državni službenik ne smije provoditi nadzor nad trgovačkim društvom ili drugom pravnom osobom u čijem radu sudjeluje.

Zakon o državnim službenicima uredio je **situacije kada je državnom službeniku dopušteno obavljati dodatni posao, a da to ne predstavlja sukob interesa**. Radi se o sljedećim situacijama:

Izvan redovitoga radnog vremena i uz prethodno odobrenje čelnika tijela ili osobe koju on za to ovlasti

Obavljanje poslova ili pružanje usluga za pravnu ili fizičku osobu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu nad kojom državno tijelo u kojem je službenik zaposlen ne obavlja nadzor

Ako ti poslovi ili usluge nisu zabranjeni zakonom, ne predstavljaju sukob interesa, nisu prepreka za redovite zadatke i ne štete ugledu državne službe

Odobrenje čelnika nije potrebno za:
- objavu stručnih članaka;
- objavu drugih autorskih publikacija;
- držanje povremenih predavanja na stručnim skupovima/savjetovanjima

O zahtjevu državnog službenika za davanje odobrenja za obavljanje dodatnog posla čelnik tijela ili osoba koju on ovlasti odlučuje odlukom.

Državni službenik dužan je **prijaviti pisanim putem sljedeće situacije kao moguće sukobe interesa:**

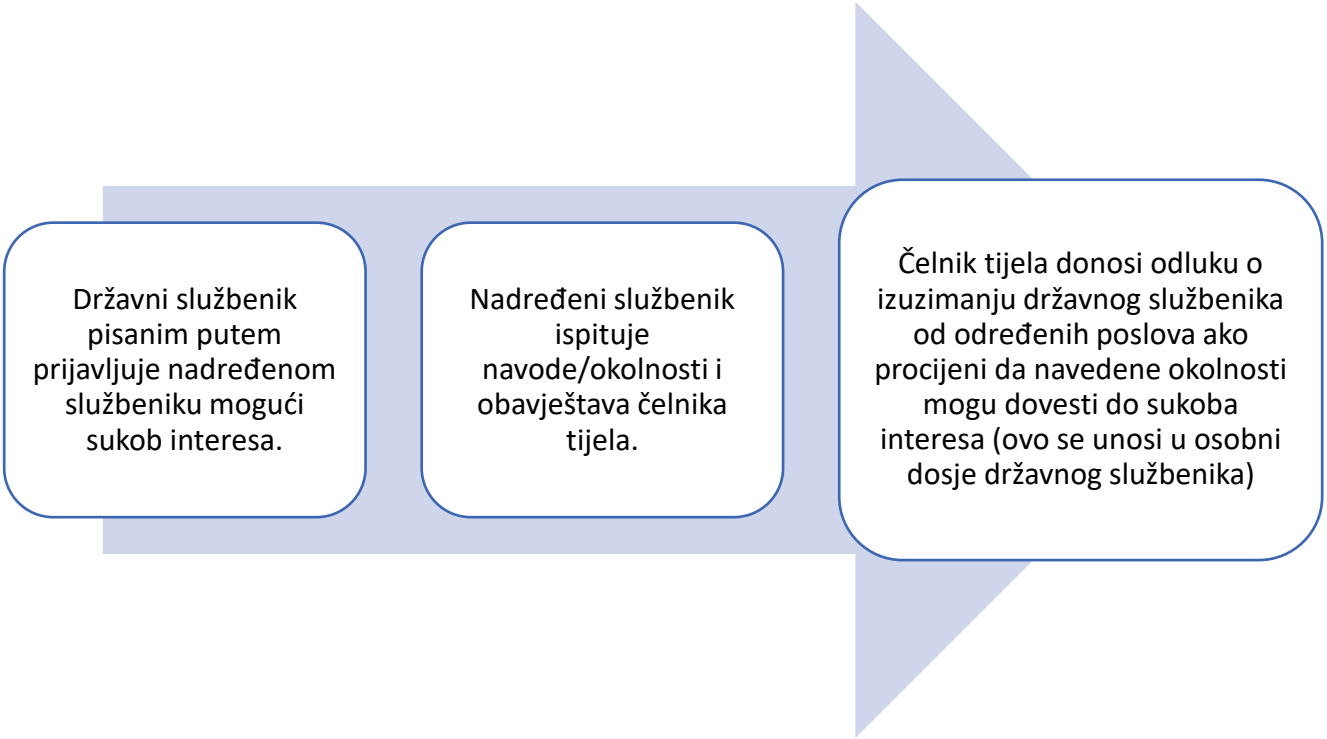
- Financijski interesi koje državni službenik ili s njim povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner, dijete ili roditelj) mogu imati u odlukama tijela u kojem državni službenik radi;

- Fizičke ili pravne osobe te obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s kojima je bio u poslovnom odnosu unatrag dvije godine prije zapošljavanja u državnoj službi, a prema kojima državno tijelo u kojem radi obavlja upravne poslove;

- Vlasništvo dionica, obveznica ili financijskih i drugih interesa u trgovačkim društvima prema kojima tijelo u kojem radi obavlja upravne poslove;

- Bračni ili izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner, dijete ili roditelj obavljaju najviše dužnosti u političkoj stranci, strukovnom udruženju, trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi ako je ta pravna osoba u poslovnom odnosu s državnim tijelom u kojem državni službenik preuzima dužnost ili ono nad njima obavlja nadzor.

Postupak u slučaju prijave mogućeg sukoba interesa:



Na dan početka rada u državnom tijelu državni službenik potpisuje izjavu kojom potvrđuje da se ne nalazi u sukobu interesa u vezi prethodno navedenih situacija. U slučaju promijenjenih okolnosti koje dovode ili mogu dovesti do sukoba interesa državi službenik dužan je dati novu izjavu. Izjave se ulažu u osobni dosje državnog službenika.

- **Darovi**

Kako bi se osigurala objektivnost i nepristranost u postupanju državnih službenika za vrijeme obavljanja službene dužnosti propisane su situacije u kojima je državnom službeniku zabranjeno odnosno dozvoljeno primiti dar.

Zabranjeno je:

- nuditi, zahtijevati, davati ili primati darove ili druge koristi radi ostvarenja osobnog interesa ili interesa druge pravne ili fizičke osobe odnosno obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
- tražiti ili primati darove ili druge koristi koje bi državnog službenika mogle staviti u položaj zavisnosti prema darivatelju ili nekoj drugoj osobi zbog čega bi se mogla dovesti u pitanje nepristranost u postupanju odnosno zbog kojih bi se mogao osjetiti dužnim povoljnije riješiti predmet upravnog ili drugog postupka
- primiti dar u novcu, vrijednosnice i dragocjene kovine.

Dozvoljeno je primiti dar:

- kada je isti namijenjen državnom službeniku (ne njemu kao privatnoj osobi odnosno građaninu) te ga primljeni dar ne dovodi u položaj zavisnosti prema darivatelju ili nekoj drugoj osobi,
- simbolične vrijednosti,
- promotivni dar
- protokolarni dar međunarodnih organizacija ili delegacija, stranih ili domaćih fizičkih i pravnih osoba ili njihovih predstavnika prilikom službenih posjeta, gostovanja ili u drugim sličnim prilikama.

- **Odijevanje**

Od državnih službenika očekuje se da se za vrijeme obavljanja državne službe odijevaju u odjeću primjerenu poslovima i dužnostima koje obavljaju u državnom tijelu. Na taj način vode računa o osobnom ugledu te okolnostima i prigodama u kojima predstavljaju državno tijelo.

U odnosu na opisanu situaciju, postoje i državni službenici koji poslove radnog mjesta obavljaju u odori (službenoj, radnoj ili zaštitnoj) pri čemu su u obvezi odoru održavati urednom i nositi je na propisani način.

- **Odnos državnih službenika prema građanima**

U ovom su odnosu ključna načela poštivanja integriteta i dostojanstva obiju strana, odnosno državnih službenika i građana. Državni službenici dužni su ponašati se profesionalno, nepristrano i pristojno prema građanima te im omogućiti ostvarivanje njihovih prava poštujući pravila struke i državne službe te vodeći računa o tome da ne diskriminiraju i ne povlašćuju građane ni po kojoj osnovi (načelo zabrane diskriminacije i povlašćivanja prema članku 8. Zakona o državnim službenicima).

Primjerice, ne smiju onemogućiti ili otežati ostvarivanje prava građanima koji su druge boje kože, druge nacionalne ili etničke pripadnosti ili druge vjeroispovijedi u odnosu na dominantnu vjeroispovijed. U našem su društvu još uvijek česte predrasude prema osobama koje pripadaju nekim etničkim ili nacionalnim skupinama (npr. Romima), prema osobama homoseksualne spolne orijentacije ili prema osobama slabijeg socijalnog ili imovinskog stanja. Državni službenici trebaju biti svjesni postojanja tih predrasuda i posebno voditi računa da se prema svim građanima ponašaju jednako.

Posebnu pozornost valja posvetiti osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, trudnicama i ostalim pripadnicima ranjivih skupina, s obzirom na činjenicu da ponekad okolnosti u kojima se obavljaju poslovi državne službe nisu posebno prilagođene tim osobama (primjerice neka državna tijela su u zgradama bez liftova što može otežati pristup bolesnim i teško pokretnim osobama). Jednako tako, državni službenici trebaju biti posebno osjetljivi prema neukim osobama i pomoći im da ostvare svoja prava. Istovremeno i sami prilikom obavljanja službenih dužnosti imaju pravo na zaštitu fizičkog i moralnog integriteta.

U prostorijama za rad sa strankama, državna tijela su dužna na vidljivom mjestu istaknuti podatak o broju telefona i adresi elektroničke pošte putem kojih građani mogu podnijeti pritužbu na ponašanje državnog službenika.

- **Međusobni odnosi državnih službenika**

Državni službenici u obavljanju službene dužnosti razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima radi ostvarivanja zajedničkog dobra državne službe u cjelini. Ponašajući se u skladu s etičkim načelima ne uznemiravaju niti ometaju jedni druge u obavljanju službene dužnosti.

Poseban naglasak u međusobnim odnosima državnih službenika stavljen je na ulogu rukovodećih državnih službenika od kojih se očekuje da vlastitim primjerom potiču službenike u ustrojstvenim jedinicama kojima rukovode na kvalitetno i učinkovito obavljanje državne službe, međusobno uvažavanje, poštovanje i suradnju te primjeren odnos prema građanima.

Međusobno uvažavanje, poštovanje i suradnja dolaze do izražaja u brojnim situacijama, kao što su primjerice, poštivanje dogovora i rokova, izvršavanje zadataka na način da se vlastitim poslom ne opterećuje suradnike, izbjegavanje „prebacivanja“ svojih zadataka kolegama i sl.

3.2. Pritužbe na ponašanje koje je protivno odredbama Etičkog kodeksa te tijela ovlaštena za postupanje po pritužbama

- **Pritužbe na ponašanje državnih službenika i namještenika**

Građani, dužnosnici i državni službenici koji smatraju da se ponašanje državnog službenika ili namještenika protivi načelima etičkog ponašanja, odnosno da je protivno odredbama Etičkog kodeksa, mogu podnijeti pritužbu **povjereniku za etiku**.

Pritužba se podnosi u roku od 60 dana od dana saznanja o određenom ponašanju, a najkasnije u roku od šest mjeseci od određenog ponašanja.

Ukoliko je podnositelj već ranije podnio pritužbu, proveden je postupak ispitivanja pritužbe i podnositelj dobio odgovor, pritužba se ne može podnijeti zbog istog ponašanja na temelju iste činjenične i pravne osnove.

Po pritužbama postupa, u pravilu, **povjerenik za etiku**, kojeg u svakom državnom tijelu imenuje čelnik tijela.

Iznimno, **Etičko povjerenstvo** postupa po pritužbama na ponašanje:

- povjerenika za etiku
- čelnika tijela koji je državni službenik
- rukovodećeg državnog službenika kojeg imenuje Vlada

Etičko povjerenstvo postupa i po pritužbama povjerenika za etiku i čelnika tijela koji je državni službenik.

Povjerenik za etiku i zamjenik povjerenika

Povjerenik za etiku imenuje se iz reda državnih službenika, uzimajući u obzir njegovu stručnost, nepristranost, pristojnost, integritet i ustrajnost u poštovanju etičkih standarda.

U državnom tijelu može se imenovati i više povjerenika za etiku, ovisno o ustrojstvu državnog tijela i potrebama državnog tijela.

Povjerenikom za etiku ne može se imenovati državni službenik kojemu je izrečena kazna za povredu službene dužnosti ili mjera zbog povrede Etičkog kodeksa.

Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja poslova iz svoga djelokruga biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge državne službenike. S obzirom da se dužnost povjerenika za etiku obavlja uz redovne poslove radnog mjesta na koje

je raspoređen državni službenik imenovan povjerenikom, na njegov zahtjev, za vrijeme provedbe postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, čelnik tijela dužan je povjerenika osloboditi ili mu smanjiti opseg obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

Čelnik tijela će imenovati **zamjenika povjerenika za etiku**:

- u slučaju duže odsutnosti iz službe povjerenika za etiku zbog koje ne bi mogao riješiti zaprimljenu pritužbu u propisanom roku
- ako je u državnom tijelu imenovan samo jedan povjerenik za etiku koji utvrdi da bi ga rješavanje pojedinog predmeta stavilo u situaciju sukoba interesa
- u drugim slučajevima kada to čelnik tijela ocijeni opravdanim.

Zamjenik povjerenika za etiku preuzima ovlasti i dužnosti odsutnog povjerenika za etiku sve do njegovog povratka, odnosno do okončanja postupka u kojem je povjerenik za etiku utvrdio da bi ga rješavanje stavilo u situaciju sukoba interesa.

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku i zamjenika povjerenika za etiku mora se istaknuti na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči državnog tijela.

- **Postupanje po pritužbi na ponašanje državnih službenika i namještenika**

Pritužba se može podnijeti pisanim putem, poštom ili elektroničkom poštom te, iznimno, usmenim putem na zapisnik. Ako je pritužbu zaprimio čelnik tijela, on će je bez odlaganja proslijediti nadležnom **povjereniku za etiku**.

Uz pritužbu se prilažu odgovarajući dokazi, ako podnositelj istima raspolaže.

Povjerenik za etiku dužan je ispitati osnovanost pritužbe. Osnovanost pritužbe mora se ispitati i ako je ona anonimna. Međutim, povjerenik **nije dužan postupati po pritužbama**:

- uvredljivog karaktera u kojima se koristi neprimjeren izričaj koji uključuje prijetnje, pogrdne i proste riječi kojima se umanjuje dostojanstvo državne službe
- koje se odnose na postupanje državnih službenika prilikom primjene propisa iz određenog upravnog područja,
- koje se odnose na ustrojstvo i način rada ustrojstvenih jedinica u sastavu državnog tijela
- o određenom ponašanju čiji je sadržaj već bio ili jest predmetom nekog drugog postupka.

Navedene iznimke od obveze postupanja odnose se i na Etičko povjerenstvo.

Ako povjerenik za etiku utvrdi da nije u obvezi postupanja po pritužbi, o tome će bez odlaganja obavijestiti podnositelja pritužbe uz obrazloženje razloga nenadležnosti.

Na sljedećoj je slici prikazan je **postupak odlučivanja o osnovanosti pritužbe na ponašanje državnog službenika u suprotnosti s Etičkim kodeksom**:

Povjerenik za etiku:
ispituje osnovanost pritužbe, priprema izvještaj o provedenom postupku i prijedlog odgovora za podnositelja pritužbe i dostavlja ga čelniku tijela odnosno osobi koju za to ovlasti čelnik tijela.

Rok: 30 dana od dana primitka pritužbe

Način ispitivanja osnovanosti pritužbe:

Pribavljanje pisane izjave službenika na čije ponašanje se pritužba odnosi	Pribavljanje izjava drugih službenika ili dužnosnika koji imaju neposredna saznanja o sadržaju pritužbe
Organiziranje sastanaka i uzimanje usmenih izjava na zapisnik	Druge radnje potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja

Pribavljanje mišljenja Etičkog povjerenstva ako povjerenik za etiku nije siguran predstavlja li ponašanje koje je predmet pritužbe povredu Etičkog kodeksa

Ako povjerenik za etiku utvrdi da su navodi u pritužbi osnovani, čelniku tijela u svom izvješću predlaže poduzimanje odgovarajućih postupaka i radnji.

Na temelju izvješća povjerenika za etiku, čelnik tijela može, ovisno o vrsti i težini povrede Etičkog kodeksa

Pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti Pisanim putem upozoriti državnog službenika na neetično ponašanje i potrebu pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa.	Provesti neke druge radnje prema prijedlogu povjerenika za etiku ili Etičkog povjerenstva.

Čelnik državnog tijela dužan je dati odgovor podnositelju pritužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama

Rok: 60 dana od dana zaprimanja pritužbe

Ako podnositelj pritužbe ili državni službenik na kojeg se pritužba odnosi nije zadovoljan dobivenim odgovorom, ima **pravo podnijeti pritužbu Etičkom povjerenstvu**.

Rok: 30 dana od dana isteka roka za davanje odgovora na pritužbu ili 30 dana od dana primitka odgovora na pritužbu

Propisani rok od 30 dana za ispitivanje osnovanosti pritužbe ponekad nije moguće poštivati zbog objektivnih i opravdanih okolnosti. U slučaju prekoračenja roka za davanje odgovora podnositelju, povjerenik za etiku dužan je obavijestiti podnositelja pritužbe o tome, uz obrazloženje okolnosti koje su dovele do nepoštovanja rokova.

U **odgovoru podnositelju pritužbe** potrebno je navesti podatke o načinu na koji je proveden postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, dokazima koji su razmotreni sa svrhom utvrđivanja činjeničnog stanja te razlog iz kojega je utvrđena utemeljenost ili neutemeljenost pritužbe odnosno razlog iz kojega utemeljenost pritužbe nije bilo moguće utvrditi kao i poduzete mjere.

Rok: **60 dana od datuma primitka pritužbe**

- Podnositelj pritužbe i državni službenik na kojega se pritužba odnosi imaju pravo podnijeti pritužbu Etičkom povjerenstvu.

Rok: **30 dana od dana isteka roka za davanje odgovora na pritužbu ili 30 dana od dana primitka odgovora na pritužbu**.

Tijekom provedbe postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe suprotstavljene strane mogu se dogovoriti o zajedničkom rješenju koje bi uklonilo uzrok podnošenja pritužbe. U tom slučaju povjerenik za etiku može prekinuti daljnju provedbu postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe i predložiti poduzimanje postupaka i radnji koje smatra odgovarajućima.

- **Postupanje po pritužbi na neetično ponašanje povjerenika za etiku, čelnika tijela koji je državni službenik te rukovodećeg državnog službenika kojega imenuje Vlada, a koji nije čelnik tijela**

Građani, dužnosnici i državni službenici mogu **Etičkom povjerenstvu** podnijeti pritužbu na:

- ponašanje povjerenika za etiku za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa
- ponašanje čelnika tijela koji je državni službenik za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa
- rukovodećeg državnog službenika kojega imenuje Vlada, a koji nije čelnik tijela, zbog ponašanja za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa

Na sljedećoj slici prikazan je **postupak odlučivanja o osnovanosti pritužbe na neetično ponašanje povjerenika za etiku, čelnika tijela koji je državni službenik i rukovodećeg državnog službenika kojega imenuje Vlada, a koji nije čelnik tijela**.

Pritužbe na neetično ponašanje povjerenika za etiku, čelnika tijela koji je državni službenik i rukovodećeg državnog službenika kojega imenuje Vlada, a koji nije čelnik tijela	
Državno tijelo prosljeđuje pritužbu Etičkom povjerenstvu	Rok: 15 dana od dana primitka pritužbe

Etičko povjerenstvo: neovisno tijelo nadležno za promicanje etičkih standarda u državnoj službi		
Dostavlja odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe.	Izvješćuje čelnika državnog tijela i državnog službenika na kojega se pritužba odnosi. Ako se pritužba odnosi na čelnika tijela koji je državni službenik ili rukovodećeg državnog službenika koji nije čelnik tijela, obavijestit će i Vladu.	Rok: 90 dana od dana primitka pritužbe

Čelnik tijela	
Odlučuje na temelju izvješća Etičkog povjerenstva. Ako utvrdi da je došlo do povrede Etičkog kodeksa, može:	a. Pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti; b. Pisanim putem upozoriti državnog službenika na neetično ponašanje i potrebu pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa c. razmotriti mogućnoest razriješenja povjerenika za etiku (ako se pritužba odnosni na povjerenika

Ako Etičko povjerenstvo zaprimi pritužbu povjerenika za etiku ili čelnika tijela koji je državni službenik, odgovorit će na pritužbu podnositeljima i o tome obavijestiti čelnika tijela i službenika na kojeg se pritužba odnosi.

Čelnik tijela može poduzeti iste radnje kao nakon postupanja povjerenika za etiku po pritužbama drugih službenika (pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti protiv službenika na čije je ponašanje pritužba podnesena ili pisano upozoriti tog službenika na neetično ponašanje i potrebu pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa).

- **Etičko povjerenstvo**

Etičko povjerenstvo je neovisno radno tijelo nadležno za promicanje etičkih standarda u državnoj službi.

- Članove Etičkog povjerenstva imenuje Vlada na vrijeme od četiri godine
- Sjedište mu je pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Etičko povjerenstvo ima sedam članova, od kojih se četiri imenuju iz reda državnih službenika, dva iz reda sindikata te jedan predstavnik organizacije civilnog društva.

Članovi Povjerenstva između sebe biraju predsjednika.

Za sastav i djelokrug rada Etičkog povjerenstva vidi poveznicu: https://mpudt.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo-6300/uprava-za-ljudska-prava-nacionalne-manjine-i-etiku/etika-24739/eticko-povjerenstvo-za-drzavne-sluzbenike/23876

Popis pravnih izvora

1. Zakon o državnim službenicima (“Narodne novine”, broj 155/23 i 85/24)

2. Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23) – članci 6. – 8. (Načela sustava plaća), članak 9 (Vrednovanje radnih mjesta), članci 11. – 18. i članci 23. – 25. (Plaća i dodaci na plaću)

3. Zakon o radu (“Narodne novine”, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) – članci 73. – 87.a (Odmori i dopusti), članak 133. (Sudska zaštita prava iz radnog odnosa), članak 134. (Zaštita dostojanstva radnika), članci 192. – 204. (Kolektivni ugovori)

4. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (“Narodne novine”, broj 56/22, 127/22, 58/23, 128/23, 29/24 i 4/25)

5. Etički kodeks državnih službenika i namještenika („Narodne novine”, broj 8/25)